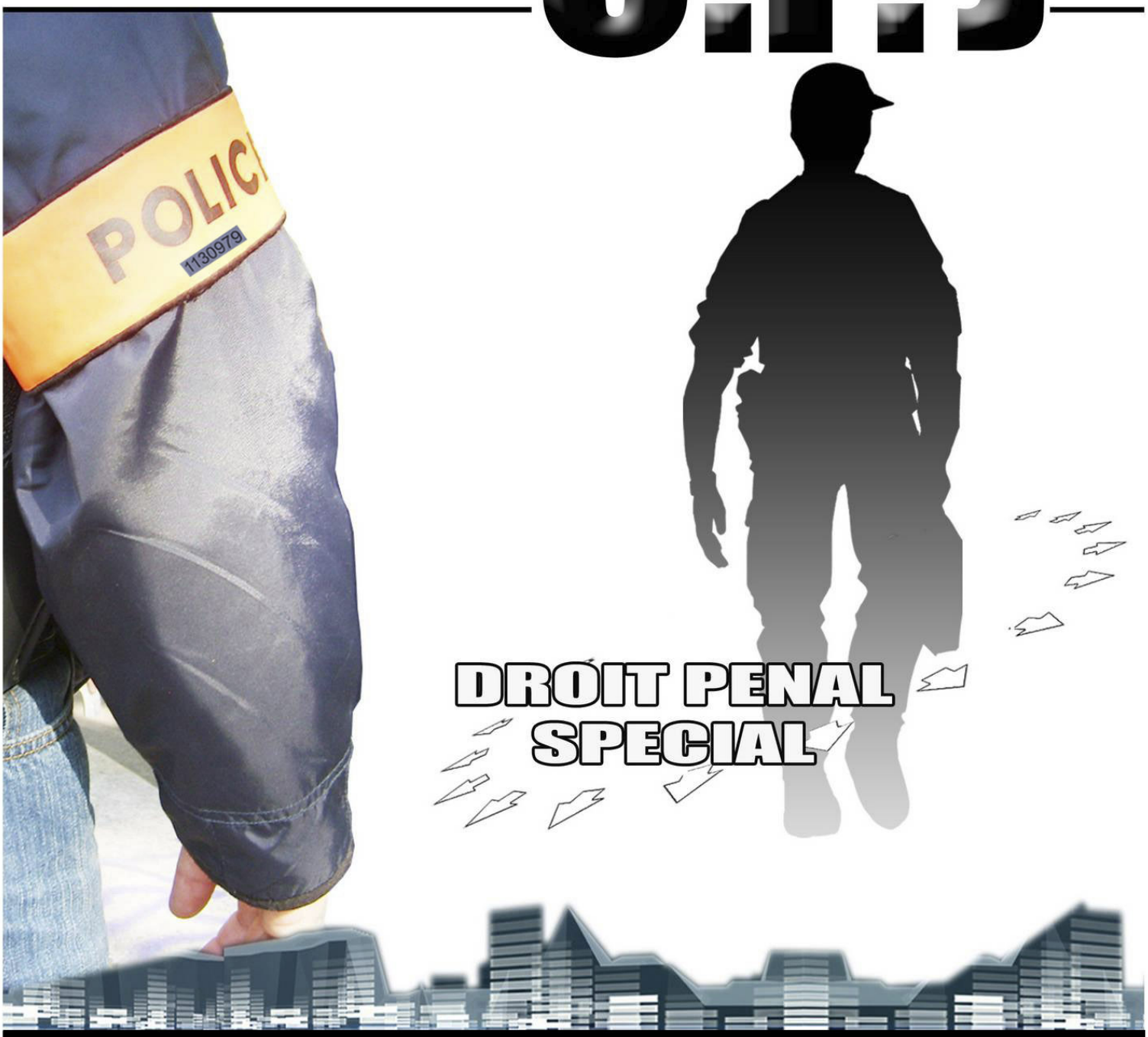
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

Fascicule n°2

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LE VOL

LE VOL.....P.2

LES INFRACTIONS VOISINES DU VOL

L'EXTORSION.....P.14

LE CHANTAGE.....P.19

LA DEMANDE DE FONDS SOUS CONTRAINTE.....P.23

L'ESCROQUERIE.....P.25

LES FILOUTERIES.....P.31

L'ABUS DE CONFIANCE.....P.35

LE RECEL ET LA NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES

LE RECEL.....P.42

LA NON-JUSTIFICATION DE RESSOURCES.....P.47

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS

LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION NE PRÉSENTANT PAS UN DANGER POUR LES PERSONNES ET ENTRAÎNANT UN DOMMAGE IMPORTANT.....P.52

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS NE PRÉSENTANT PAS UN DANGER POUR LES PERSONNES ET ENTRAÎNANT UN DOMMAGE LÉGER.....P.56

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS PAR INSCRIPTIONS, SIGNES ET DESSINS COMMUNÉMENT APPELÉS « TAGS ».....P.58

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS PORTANT SUR DES BIENS CULTURELS PUBLICS OU CLASSÉS.....P.61

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (INFRACTION INTENTIONNELLE).....P.63

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (INFRACTION NON INTENTIONNELLE).....P.67

LA DIFFUSION DE PROCÉDÉS PERMETTANT LA FABRICATION D'ENGINS DE DESTRUCTION.....P.71

LA DÉTENTION OU LE TRANSPORT DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS EN VUE DE LA PRÉPARATION DE DESTRUCTION, DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION DANGEREUSES OU D'UNE ATTEINTE AUX PERSONNES.....P.73

LA DÉTENTION OU LE TRANSPORT DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS SANS MOTIF LÉGITIME PERMETTANT DE COMMETTRE DES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS OU DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES.....P.76

LES MENACES DE DESTRUCTION, DE DÉGRADATION OU DE DÉTÉRIORATION SANS CONDITION.....P.79

LES MENACES DE DESTRUCTION, DE DÉGRADATION OU DE DÉTÉRIORATION AVEC CONDITION.....P.81

LES FAUSSES ALERTES.....P.83

LES ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

L'ACCÈS OU LE MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES.....P.86

L'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES.....P.90

L'INTRODUCTION, LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNÉES.....P.93

L'IMPORTATION, LA DÉTENTION, L'OFFRE, LA CESSION, LA MISE À DISPOSITION DE TOUTES DONNÉES ADAPTÉES POUR COMMETTRE LES INFRACTIONS D'ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES.....P.96

L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN INFORMATIQUE.....P.99

LES CONTREFAÇONS ET FALSIFICATIONS DE CHÈQUES OU AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT

LES CONTREFAÇONS ET FALSIFICATIONS DE CHÈQUES OU AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT.....P.104

LE VOL

© SDCP – Tous droits réservés

LE VOL

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 311-1 du C.P. définit le vol simple et l'article 311-3 du C.P. en prévoit la répression.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Il y a vol « lorsque la chose objet du délit passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit, à l'insu et contre le gré du premier ; pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir » (Cass. crim., 18 novembre 1837).

- **LA SOUSTRACTION**

  - Pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir

    La soustraction est le rapt de la chose. Elle se conçoit comme le déplacement matériel de l'objet.

  - La soustraction est réalisée à l'insu et/ou contre le gré

    Dans le cas d'une remise préalable, le détenteur ne doit pas avoir un rôle actif dans le déplacement matériel de l'objet, lequel doit être le fait de l'auteur. La soustraction devient donc une prise de possession, le détenteur n'ayant pas voulu se déposséder de sa chose.

  Jurisprudences :

  . Le prévenu qui, au cours d'une manifestation syndicale, s'étant avec d'autres militants introduit par violence dans les locaux d'une organisation patronale a, avec ses camarades, vidé le réfrigérateur de son contenu et consommé les boissons qu'il renfermait (Cass. crim., 3 mars 1992).

  . Le fait d'avoir, dans les magasins d'une société, enlevé des marchandises sans signer le bon de livraison qui devait en constater la remise et le prix (Cass. crim., 4 novembre 1977).

  . Le prévenu qui a soustrait frauduleusement des caddies dont les poignées ont été recouvertes de la marque de son propre magasin afin de cacher celle du magasin de la victime (C.A. NANCY, 22 mars 1988).

- **LA CHOSE**

  Une chose susceptible de vol est, à l'origine une chose qu'on peut soustraire donc pouvant être déplacée. Il s'agit alors d'une chose mobilière. Cependant, la jurisprudence favorise une extension du nombre de « choses » à même d'être volées.

  - Une chose mobilière

    Il s'agit d'une chose pouvant être transportée d'un lieu à un autre. Traditionnellement, ce bien meuble revêt un caractère corporel. Il peut s'agir d'un bijou, d'une voiture, d'un livre, d'un animal, d'un objet mobilier voire même d'une partie du corps humain (organe, sang) ou d'un cadavre.

    Jurisprudences:

    . Le vol d'un sanglier (Cass. crim., 30 janvier 1992).

    . Soustraire des crânes dans une église (Tr. corr. NICE, 22 décembre 1952).

© SDCP – Tous droits réservés

Celle revêtant un caractère incorporel, telle qu'une prestation de services, est exclue de l'incrimination de vol.

Jurisprudences :

. Les communications téléphoniques qui constituent des prestations de services non susceptibles d'appropriation (Cass. crim., 12 décembre 1990).

. La captation frauduleuse d'une émission télévisée codée à l'aide d'un « décodeur pirate » (C.A. PARIS, 24 juin 1987).

- Une chose immobilière devenue mobilière

Les immeubles se caractérisent par leur immobilité. La mobilité d'un immeuble par nature n'est pas concevable. Cependant, la jurisprudence dégage une exception à ce principe : les immeubles devenant meubles. Dès qu'un objet, qui était immeuble se trouve détaché du fond auquel il adhérait, il devient meuble et peut alors être susceptible d'être volé. Il peut s'agir des tuiles d'une toiture, des pierres d'un mur, etc.…

Jurisprudences :

. Exploiter du charbon sur un filon appartenant à la concession voisine (Cass. crim., 17 juillet 1884).

. Prendre des pierres sur les propriétés voisines pour construire le mur de son jardin (Cass. crim., 27 avril 1866).

- L'énergie

Il s'agit d'un cas assimilé au vol prévu à l'article 311-2 du C.P. L'énergie peut se définir comme une chose immatérielle. Cependant, l'électricité est livrée par celui qui la produit à l'abonné qui la reçoit pour l'utiliser. Elle peut donc faire l'objet d'une appréhension.

Jurisprudence :

. L'électricité passe « par l'effet d'une transmission qui peut être matériellement constatée de la possession de l'un à celle de l'autre » (Cass. crim., 3 août 1992).

- L'information

Il s'agit, par définition, d'une chose incorporelle qui ne peut alors pas être volée, car impalpable. Cependant, la jurisprudence parfois contradictoire semble considérer qu'une information matérialisée par un support devient mobilière, donc susceptible de vol.

Jurisprudences :

. Un testament (Cass. crim., 15 mars 1929).

. Un double de calculs, desseins et projets (Cass. crim., 23 décembre 1957).

. Contenu informationnel (Cass. crim., 12 janvier 1989).

. Fichiers informatiques (Cass. crim., 4 mars 2008).

➢ D'AUTRUI

On ne vole pas n'importe quelle chose : on ne peut voler qu'une chose ayant un propriétaire au moment de son appréhension (Cass. crim., 30 janvier 1992). La condition d'appartenance à autrui est donc essentielle. Il suffit, pour condamner pour vol, de constater que la chose ne pouvait pas appartenir à celui qui l'a prise ou qu'elle n'est pas encore sa propriété. Il importe peu que l'on ne connaisse pas l'identité du propriétaire (Cass. crim., 25 octobre 2000).

Le problème de la preuve de la propriété relève essentiellement du droit civil, voire d'expertises, d'attestations ou de la notoriété publique (Cass. crim., 23 novembre 2004).

Il peut y avoir vol à s'approprier :

- Une chose commune

Une chose est dite commune lorsqu'elle appartient à la fois à deux ou plusieurs personnes. Si l'une d'entre elles soustrait cette chose, il y a vol. Un cas d'application fréquent de cette règle se présente en matière successorale.

© SDCP – Tous droits réservés

Jurisprudence :
. Succession indivise (Cass. crim., 27 février 1996).

- Une chose perdue

Une chose perdue ne peut pas être assimilée à une chose abandonnée car son propriétaire n'a jamais voulu renoncer à ses prérogatives à son sujet. Les objets de valeur et ceux qui sont neufs doivent être présumés perdus et non abandonnés.

Jurisprudence :
. Un billet d'avion (Cass. crim., 19 décembre 1990).

Seules des circonstances de fait très particulières pourront exonérer l'inventeur qui a gardé la chose trouvée.

- Une épave

Les épaves ne sont pas considérées comme des choses sans maître. Leur inventeur doit les déclarer afin que le propriétaire puisse être recherché. Lorsqu'elles présentent un intérêt archéologique, historique ou artistique, les épaves appartiennent à l'Etat.

Jurisprudence :
. Pêcheurs s'emparant d'amphores (C.A. AIX EN PROVENCE, 28 octobre 1958).

- Un trésor

L'article 716 du code civil en attribue la propriété pour moitié à l'inventeur et pour moitié au propriétaire du terrain. L'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul fait du hasard, met ce trésor à découvert.

Jurisprudence :
. L'inventeur qui dissimule au propriétaire d'un terrain la découverte qu'il a faite et se l'approprie (Cass. crim., 3 mars 1894).

Si des individus ont trouvé le trésor sur les instructions expresses du propriétaire, celui-ci a droit à la totalité du trésor (C.A. PARIS, 9 novembre 1948).

- Une chose illicite

La circonstance que la chose qui aurait été soustraite serait une marchandise illicite (stupéfiants) et hors commerce, est sans influence sur la qualification de vol (Cass. crim., 5 novembre 1985).

Il ne peut pas y avoir vol à s'approprier :

- Sa propre chose

Le vol de sa propre chose par l'auteur est impossible à condition que le droit de propriété de l'auteur sur cette chose soit établie.

Si, se méprenant sur le véritable propriétaire d'un objet, quelqu'un s'emparait d'une chose dont il est propriétaire, on ne pourrait pas le poursuivre.

Jurisprudence :
. Ne commet aucun vol, le propriétaire qui soustrait sa propre chose en croyant qu'elle appartient à quelqu'un d'autre (Tr. corr. AUXERRE, 14 janvier 1964).

- Une chose sans maître

Il ne peut pas y avoir vol à s'approprier une chose qui n'appartient à personne (res nullius). Ces choses ont pour dénominateur commun la nature : le gibier, le poisson, les insectes, les fleurs, les baies,…

Mais, lorsque ces choses viennent à être rattachées à l'homme, le vol redevient possible : un gibier tiré par un chasseur ou se trouvant dans un lieu spécialement prévu à l'élevage, un essaim apprivoisé par un apiculteur, des champignons sur un terrain privé (la cueillette des champignons des bois et forêts peut constituer une contravention de cueillette de champignons réprimée par le code forestier).

© SDCP – Tous droits réservés

La jurisprudence a considéré que le champignon n'est pas une res nullius, mais appartient au propriétaire du sol.

Jurisprudences :

. S'emparer d'un animal retenu prisonnier dans un zoo (Cass. crim., 3 avril 1903).

. Capturer du gibier élevé dans une réserve (Cass. crim., 30 janvier 1992).

. Récolter des truffes dans une truffière cultivée, sans l'accord du propriétaire, est un acte de soustraction frauduleuse qualifié vol (Cass. crim., 13 avril 2010).

- Une chose abandonnée

Il s'agit des choses abandonnées par leur maître (res derelictae) qui manifeste alors une volonté d'abandon effective ou incontestable. Par cet abandon, l'ancien propriétaire a définitivement renoncé à toute prérogative. Cette règle s'applique à toute chose susceptible d'être volée.

Jurisprudences :

. Les choses mises à la poubelle par leur propriétaire sont abandonnées (Cass. Crim., 15 décembre 2015).

. N'est pas considéré comme abandonné, le sac dont s'était débarrassé son propriétaire en vue d'échapper aux poursuites d'un tiers (Cass. Crim., 12 mai 2015).

. Des poutres laissées à l'abandon sur un chantier (C.A. NANCY, 10 mars 2004).

Cependant, une chose ayant reçu une affectation, ne sera plus considérée comme abandonnée.

Jurisprudences :

. Des offrandes déposées dans une église (Cass. crim., 12 juillet 1956).

. Des bijoux déposés dans un cercueil (Tr. corr. NANTES, 12 octobre 1942).

Dès lors qu'une personne s'approprie une chose définitivement abandonnée, un nouveau droit de propriété naît et rend ainsi possible le vol de cette chose.

- Une personne humaine

La suppression de l'esclavage a fait sortir l'être humain de la catégorie des choses. Une personne ne peut donc plus posséder une personne. L'enlèvement est une infraction contre la liberté et non contre le patrimoine.

En revanche, des parties organiques du corps humain qui, avec le consentement de l'intéressé seraient devenues propriété d'un tiers, sont susceptibles de vol : plasma ou organes à transplanter dans un hôpital, cheveux chez un fabricant de perruques, …

De même, il ne peut pas y avoir vol de cadavre à moins qu'il ne soit devenu la propriété d'un institut scientifique.

III - ÉLÉMENT MORAL

La soustraction de la chose d'autrui ne constitue un vol que si elle est frauduleuse, c'est-à-dire accompagnée d'une fraude, d'une intention coupable. La constatation de l'existence chez l'auteur de cette intention au moment des faits est donc fondamentale.

Le vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé.

➢ CONSCIENCE DE SOUSTRAIRE UNE CHOSE QUI NE LUI APPARTIENT PAS

La nécessité de la conscience de l'appartenance à autrui tient à ce que le vol est une atteinte à la propriété. L'auteur doit être conscient d'agir contre le gré et à l'insu du propriétaire. Le vol ne peut pas être retenu si celui qui s'est emparé de la chose a cru qu'elle était sienne ou qu'il était autorisé par le propriétaire à la prendre.

Jurisprudence :.

. Le prévenu qui avait pu croire de bonne foi à une autorisation tacite de l'employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l'ancienneté d'une telle pratique en cours dans l'entreprise de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut (Cass. Crim., 17 novembre 2015).

© SDCP – Tous droits réservés

- **VOLONTÉ DE SE COMPORTER, MÊME MOMENTANÉMENT, EN MAÎTRE DE LA CHOSE**

Quand le vol se commet, l'auteur fait passer le bien d'autrui dans son propre patrimoine et s'arroge donc frauduleusement toutes les prérogatives du droit de propriété.

La volonté de s'approprier définitivement la chose soustraite n'est pas exclusive. La soustraction temporaire d'une chose à son propriétaire, puis rapportée ou abandonnée, révèle l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire. Ces circonstances revêtent l'intention frauduleuse de l'agent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Les vols simples précédés, suivis ou accompagnés de certaines circonstances sont des vols aggravés, rangés en deux catégories : les vols aggravés délictuels et les vols aggravés criminels.

Les circonstances aggravantes peuvent être classées en fonction de ce qu'elles tiennent aux personnes (victimes, auteurs) ou à la commission (moyens, lieux).

Étant donné la grande diversité des conditions de commission d'un vol et les multiples combinaisons possibles, sept paliers d'aggravation peuvent être atteints.

- **VOL AGGRAVE DÉLICTUEL**

  - Article 311-4 du C.P.
    - ✓ Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
    - ✓ Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
    - ✓ Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
    - ✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Tous les textes relatifs à cette circonstance aggravante n'exigent pas que les violences aient facilité le vol. Un lien de connexité n'est donc pas exigé. Par conséquent, quelles que soient les violences et leur mobile, elles seront constitutives d'une aggravation du vol.

    Nota : L'article 311-11 du CP prévoit le cas particulier du vol suivi de violences commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

    - ✓ Lorsqu'il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ;
    - ✓ Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.
    - ✓ Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
    - ✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
    - ✓ Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
    - ✓ Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
    - ✓ Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux.

© SDCP – Tous droits réservés

- Article 311-4-1 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

    Il s'agit du cas particulier d'un vol commis en réunion par un ou plusieurs majeurs avec un ou plusieurs mineurs de plus de 13 ans, qu'ils soient auteurs ou complices. La circulaire d'application de la chancellerie du 7 novembre 2002 (N° NOR : JUSD0230177C) indique que dans le cas d'une infraction commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, il paraît préférable de choisir pour le majeur cette circonstance aggravante plutôt que celle de la réunion, qui pourrait quant à elle être retenue pour le mineur.
  - ✓ Lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. C'est toujours la circonstance aggravante de la réunion, mêlant majeur et mineur, qui est ici visée uniquement lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans.
- Article 311-4-2 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il porte sur un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code.
  - ✓ Lorsqu'il porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement.
  - ✓ Lorsqu'il porte sur un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
  - ✓ Lorsqu'il porte sur une des choses énumérées précédemment et qu'il est commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.
- Article 311-5 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
  - ✓ Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
  - ✓ Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

    Le local d'habitation doit être entendu au sens large, sans le confondre avec la notion de domicile. Il peut s'agir d'une maison ou d'un appartement servant de résidence principale ou secondaire, d'une case dans les îles, d'un bateau sur lequel est aménagé un logement, de baraques de chantier, d'une tente, d'une caravane,… Il doit servir d'habitation effective. Il n'est pas nécessaire que le local soit habité au moment du vol ; ainsi le vol dans une résidence secondaire déserte est donc un vol aggravé. En revanche, cette notion ne peut être étendue au bâtiment en cours de construction ne pouvant encore servir à l'habitation. De même, les bureaux et autres locaux professionnels ne sauraient être assimilés à un local d'habitation.

    Les lieux utilisés ou destinés à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériel sont des lieux ouverts ou fermés servant, par nature, à entreposer des fonds (argent), valeurs (bijoux, lingots, valeurs mobilières), marchandises (colis divers, matières premières, pièces, emballages, produits finis) ou matériels (machines, outils, engins, objets de toute nature servant à une exploitation).

    Il peut s'agir de banques, musées, entrepôts, usines, magasins, hangars mais aussi des lieux d'entrepôts par destination.

© SDCP – Tous droits réservés

Dans ce dernier cas, il s'agira par exemple de pièces attenantes à un bureau dans lequel on aura entreposé des fournitures de bureaux. Cette pièce entrera pleinement dans le champ d'application de l'article 311-4 6° du code pénal.

La ruse, circonstance aggravante relative au mode de pénétration, n'a pas de définition légale. Son existence est donc laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, après étude de l'abondante jurisprudence, il appert que la ruse englobe (très largement) toutes les manœuvres servant à inspirer confiance (donc à tromper la victime) par l'utilisation de déguisements, de mensonges, de fausse qualité, et autres artifices....

- Article 311-6 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

➢ VOL AGGRAVÉ CRIMINEL

- Article 311-7 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
- Article 311-8 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
- Article 311-9 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est commis en bande organisée.
  - ✓ Le vol commis en bande organisée précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
  - ✓ Le vol commis en bande organisée soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
- Article 311-10 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

NOTA : L'article 311-11 du C.P. précise que : « Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	311-3 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE	DÉLIT	311-4 al.1 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		311-4 al. 14 du C.P.	Deux des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		311-4 al. 14 du C.P.	Trois des circonstances prévues au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		311-4-1 al.1 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		311-4-1 al.2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		311-4-2 al.2 à 4 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende ou ½ de la valeur du bien
		311-4-2 al.5 et 6 du C.P.	Une des circonstances prévues à l'article 311-4	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende ou ½ de la valeur du bien
		311-5 al.1 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		311-5 al.5 du C.P.	Deux des circonstances prévues au présent article ou commis dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4 du C.P.	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		311-6 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
	CRIME	311-7 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- 15 ans de réclusion - 150.000 € d'amende - Période de sûreté
		311-8 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- 20 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		311-9 al.1 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- 15 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		311-9 al.2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 20 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		311-9 al.3 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 3 du présent article	- 30 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		311-10 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- Réclusion à perpétuité - 150 000 € d'amende - Période de sûreté

↳ Personne morales

Les personnes morales, auteurs ou complices d'un vol, encourent les peines prévues par l'article 311-16 du C.P.

↳ Amende forfaitaire délictuelle

L'article 311-3-1 du C.P. étend la possibilité de recours à la procédure d'amende forfaitaire, prévue par les articles 495-17 à 495-25 du C.P.P. au vol simple prévu à l'article 311-3 du C.P., y compris en cas de récidive, sous certaines conditions :

- ✓ le vol porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros ;
- ✓ la chose a été restituée à la victime ou celle-ci a été indemnisée.

Cela concerne principalement les faits de vol à l'étalage.

© SDCP – Tous droits réservés

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative de vol, prévue expressément par l'article 311-13 du C.P., est toujours punissable, qu'il s'agisse d'un vol simple ou d'un vol aggravé délictuel ou criminel.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

- **IMMUNITÉ FAMILIALE : OUI**

L'article 311-12 du C.P. prévoit que :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

a) Lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication.

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »

- Les bénéficiaires de l'immunité familiale

L'article 311-12 du C.P. a exclu les alliés à qui l'ancien article 380 accordait l'immunité familiale. Les bénéficiaires peuvent être classés en deux catégories :

- ✓ Les bénéficiaires directs

Il s'agit d'une part des ascendants (père ou mère, grands-parents ou aïeux) et des descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits enfants). La filiation doit être juridiquement établie qu'elle soit légitime, naturelle ou adoptive.

Il s'agit d'autre part des conjoints non séparés de corps ou non autorisés à résider séparément. Le mariage est donc la condition à laquelle est soumise l'immunité.

Étant reconnue entre deux personnes, l'immunité est réciproque, car elle peut être invoquée indifféremment par chacune d'elles pour la soustraction commise au préjudice de l'autre.

- ✓ Les bénéficiaires indirects

L'immunité bénéficie à l'auteur uni à la victime par un des liens prévus par la loi. Cependant, le coauteur qui n'est pas uni à la victime par un des liens prévus par l'article 311-12 du C.P., est privé de cette immunité.

La situation du complice d'une personne bénéficiant d'une immunité est plus délicate. Jusqu'en 1992, la jurisprudence le faisait bénéficier de l'immunité de l'auteur principal, par emprunt de criminalité (Cass. crim., 6 février 1920 et Cass. crim., 8 janvier 1921). Certains auteurs soutiennent que cette solution ne devrait plus prévaloir en application de l'article 121-6 du code pénal qui dispose : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 ».

D'autres observent que la théorie de l'emprunt de criminalité peut encore être invoquée en dépit des vœux du législateur. Cette opposition conduit à examiner plus précisément les termes de l'article 121-6 pour constater que celui-ci n'a pas détaché la faute du complice de celle de l'auteur principal.

La complicité est toujours conditionnée par un crime ou un délit. L'article 121-6 a, en revanche, détaché la peine du complice de celle de l'auteur principal.

© SDCP – Tous droits réservés

L'un des apports de l'article 121-6 consiste en effet à affirmer l'autonomie de la peine applicable au complice. Celui-ci est puni « comme auteur » et non pas « comme l'auteur ». Dans ces conditions, à compter du moment où l'auteur principal bénéficiant d'une immunité familiale a bien commis un vol, son complice doit emprunter cette criminalité et être sanctionné « comme auteur » nonobstant le fait que l'auteur principal ne puisse pas être poursuivi ni puni du fait de son immunité familiale.

Dans le cas d'un vol perpétré par un auteur ne bénéficiant pas de l'immunité mais dont le complice est uni à la victime par un des liens prévus par la loi, seul l'auteur pourra être poursuivi.

Le tiers receleur est, quant à lui, privé de l'immunité familiale.

↳ Les effets de l'immunité familiale

C'est au prévenu de soulever cette exception d'irrecevabilité et de rapporter la preuve de son bien fondé. L'immunité s'apprécie au jour de la commission du vol.

✓ Obstacle au développement des poursuites pénales

L'immunité n'est pas une cause d'irresponsabilité mais constitue un obstacle au développement des seules poursuites pénales. Cependant, elle ne va pas de pair avec une irresponsabilité civile. Le parquet doit donc classer l'affaire sans suite et le juge n'est pas tenu d'informer.

Elle couvre les vols simples comme les vols aggravés (Cass. crim., 6 octobre 1853) mais ne peut pas couvrir la circonstance aggravante du vol quand elle constitue un délit autonome (Cass. crim., 3 août 1901).

L'immunité ne s'oppose pas à ce que l'infraction qu'elle couvre soit prise en compte dans la qualification d'autres infractions dont elle constituerait une condition préalable ou une circonstance aggravante. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à l'admission du recel ou du blanchiment commis par un tiers sur des choses obtenues grâce à une infraction couverte par l'immunité.

Jurisprudence :

. L'auteur de l'infraction primaire renvoyé des fins de la plainte au nom de l'immunité dont il bénéficie et le tiers receleur condamné (Cass. crim., 6 novembre 1936).

Elle ne fait pas obstacle non plus à ce que l'infraction qu'elle couvre vienne aggraver une autre infraction commise par le bénéficiaire de l'immunité.

Jurisprudence :

. Le vol couvert par l'immunité peut constituer une circonstance aggravante du meurtre concomitant à ce vol ou en relation avec lui (Cass. crim., 17 février 1944 et 17 juillet 1976).

✓ Exigence d'un préjudice à la seule propriété familiale

La condition de préjudice est familiale, car l'article 311-12 ne vise que les vols commis « au préjudice » de certains membres de la famille.

Ainsi, si les choses volées appartiennent pour partie à une personne au regard de laquelle joue l'immunité et, pour partie, à une personne au regard de laquelle il n'y a pas d'immunité, le vol demeure pénalement répréhensible au regard de cette dernière.

Il en va de même si la chose volée l'a été entre les mains d'un membre de la famille, mais si elle ne lui appartient pas exclusivement et entièrement.

L'immunité est exclue si la chose volée auprès d'un membre de la famille appartient, non pas à celui-ci, mais à un tiers.

Jurisprudences :

. Le vol par une épouse des copies du baccalauréat que devait corriger son mari (CA Paris, 24 juin 1965).

. Le vol, par un époux, d'une lettre que sa femme avait confiée à la poste et qui, de ce fait, était devenue la propriété de son destinataire (Cass. crim., 2 avril 1864).

. La soustraction frauduleuse, par une épouse, de matériaux appartenant à la société dont son mari était le gérant, la circonstance qu'elle ait fourni les fonds pour l'achat de ce matériel étant indifférente, car elle la rendait simplement créancière et non propriétaire (Cass. crim., 4 décembre 1974).

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Les exceptions à l'immunité familiale

L'idée du législateur était de réprimer les personnes exerçant « un chantage » sur leur conjoint pour les empêcher de fuir. En matière de violences conjugales, les victimes les plus fréquentes sont les personnes en état de vulnérabilité comme le sont les personnes qui seraient étrangères ou en état de dépendance économique. Or, avant d'arriver aux violences proprement dites, un certain nombre de prémices résident dans la volonté de mettre le conjoint, le concubin dans une situation de dépendance, d'isolement telle qu'il ne lui est plus possible de réagir. Dès lors l'article 311-12 du code pénal a été complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ».

La jurisprudence a précisé que les dispositions de l'article 311-12 constituent une exception au droit commun et sont par conséquent d'interprétation stricte et restrictive.

On remarque que cette exception à la mise en jeu de l'immunité familiale joue en matière d'objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (permettant une extension au vol d'autres types d'objets que ceux précisés), tels que :

- ✓ des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger ;
- ✓ des moyens de paiement tels que les chéquiers, les cartes de crédit ou la monnaie fiduciaire ;
- ✓ des moyens de télécommunication tels que les téléphones portables.

⚖ *Jurisprudences :*

. Un prévenu, condamné du chef de vol, qui avait dérobé à sa grand-mère des formules de chèques (C.A. Douai, 30 mars 2010).

. La monnaie fiduciaire constitue un moyen de paiement ; qu'une somme d'argent, quel qu'en soit le montant, est indispensable à la vie quotidienne (Cass. crim., 27 octobre 2010).

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par l'article 311-9-1 du C.P. en cas de commission d'un vol en bande organisée. Cet article prévoit que :

« Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction . »

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES INFRACTIONS VOISINES DU VOL

© SDCP – Tous droits réservés

L'EXTORSION

L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 312-1 du C.P. définit et réprime l'extorsion.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ DES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Par principe, il n'y a extorsion que si le comportement de la victime a été obtenu par violence, menace de violences ou contrainte. S'il n'est que le résultat de promesses fallacieuses, l'infraction n'est pas constituée.

Jurisprudence :
. Remise par la victime d'un véhicule de location et de sa carte bancaire aux prévenus, ceux-ci lui ayant fait croire qu'ils lui procureraient du travail (C.A. Paris, 11° chambre, 27 juin 1997).

↳ Des violences

Sont visés tous les procédés de contrainte physique privant le plus directement la victime de sa liberté d'action et l'amenant à se dépouiller (coups et blessures, séquestration, brimades physiques, privation de soins ou de nourriture, etc.).

Jurisprudence :
. Victime tenue dans un état quasi grabataire et de grand dénuement (Cass. crim., 19 janvier 2000).

La jurisprudence a parfois retenu comme une violence physique l'occupation d'un lieu.

↳ Des menaces de violences

Il s'agit de toute menace de violences, quelle qu'en soit la forme ou l'expression, dès lors qu'elle a permis la remise de l'objet de l'extorsion. Les menaces n'ont pas à être réalisées, leur simple formulation suffit pour que l'élément matériel de l'extorsion soit constitué.

Jurisprudences :
. Menaces faites à la victime de l'égorger (C.A. Paris, 9° chambre, 04 mai 1987).

. Menaces faites à un gérant de restaurant de foire de lui retirer son exploitation s'il ne reverse pas un pourcentage de sa recette (Cass. crim., 4 novembre 1997).

. Menaces faites à un débiteur avec une matraque pour obtenir le paiement d'une somme supérieure à la dette (C.A. Grenoble, 24 mai 1996).

↳ Une contrainte morale

La contrainte apparaît comme une force irrésistible d'origine externe dominant la volonté de celui qui la subit, ou en tout cas assez puissante pour lui enlever sa liberté d'esprit.

Cette notion de contrainte permet de sanctionner toutes les extorsions réalisées par le moyen de menaces visant la situation matérielle d'une personne ou celle d'un tiers.

© SDCP – Tous droits réservés

La jurisprudence a toujours considéré que la contrainte était constituée par de simples menaces, qui sans être insurmontables, représentaient un danger grave, certain et imminent, soit pour la vie, soit pour l'intégrité physique.

Les tribunaux apprécient souverainement la contrainte en prenant en compte la force avec laquelle elle est exprimée, ou la crainte qu'elle inspire, en tenant compte du caractère impressionnable de la victime, de son état de santé physique ou mentale, de sa condition intellectuelle, de son état psychique, de son âge, de sa vulnérabilité (cass. crim. 03 octobre 1991).

La crainte peut affecter tant la victime elle-même dans ses biens ou son activité professionnelle, que ses proches.

Jurisprudences :

. Menace faite à une mineure de mettre le feu au restaurant de ses parents (C.A. Paris, 9° chambre B, 25 mai 1988).

. Dépêcher un acolyte particulièrement impressionnant pour intimider une personne afin de la contraindre à accepter de remettre des fonds (Cass. crim., 11 avril 1988).

➢ UNE REMISE PAR LA VICTIME

↳ Une remise involontaire mais consciente

Dans le cadre de l'extorsion, la victime joue un rôle actif dans la remise de la chose. Même si cette remise est forcée, c'est la victime qui remet l'objet de l'infraction. La collaboration de la victime n'est que le résultat de la pression exercée sur elle.

↳ Une victime personne physique

Concernant l'extorsion de signature, la victime est toujours le titulaire de cette signature. En revanche, s'il s'agit d'un titre d'engagement ou de renonciation, d'une valeur ou d'un effet, la victime est la personne sur laquelle s'exercent les pressions, même si elle n'en est pas le signataire.

↳ Une victime personne morale

En pratique, une personne morale est par définition insensible à la force, à la violence ou à la contrainte.

Toutefois, l'expérience démontre que les sociétés ou les associations sont aussi vulnérables que les individus à la « piraterie » économique.

Le code pénal stipule qu'une personne morale peut être déclarée pénalement responsable d'une infraction (art. 121-2 C.P.) et naturellement d'une extorsion (art. 312-15 C.P.). Il va de soit qu'une personne morale peut également en être victime.

➢ L'OBJET DE LA REMISE

↳ Une signature

Il s'agit de l'extorsion de la signature elle-même. En ce sens, l'infraction est constituée par le seul fait de contraindre une personne à apposer sa signature ou son paraphe sur un document.

La nature et la portée de ce document importent peu, il peut même s'agir d'une feuille blanche.

Jurisprudence :

. Pressions répétées exercées par un supérieur hiérarchique sur une subordonnée pour obtenir sa signature (Cass. crim., 16 octobre 2002).

↳ Un engagement ou une renonciation

Sont visés ici les actes écrits emportant ou non des conséquences pécuniaires (contrats de toute sorte, quittances, reçus, démission, mainlevées, etc.), mais également des engagements non écrits ou à caractère non patrimonial.

Jurisprudences :

. Séquestrer un inspecteur du travail et n'accepter de le libérer qu'à la condition qu'il s'engage par écrit de ne pas dresser procès-verbal (Cass. crim., 09 janvier 1991).

. Renoncer à dénoncer des surfacturations illicites découvertes par un bureau d'études (Cass. crim., 28 novembre 2001).

© SDCP – Tous droits réservés

- La révélation d'un secret

L'article 312-1 du code pénal ne donne aucune précision sur le mot « secret », on doit donc l'entendre dans son acception la plus large. Sont compris aussi bien les secrets de la vie privée que les secrets professionnels, les secrets de correspondance ou les secrets des affaires.

De même, il peut s'agir du secret personnel comme du secret d'autrui extorqué à son dépositaire.

- La remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque

Les termes « fonds et valeurs » visent l'ensemble des valeurs mobilières (actions, obligations, bons, titres de rente, etc.), les effets de commerce, mais aussi tous les instruments de paiement (billets de banque, chèques, cartes bancaires ou leur code confidentiel, mandats, etc.).

Jurisprudence :
. Remise sous la violence d'une carte de crédit avec son numéro de code (C.A. Bordeaux, 18 octobre 1989).

La notion de bien quelconque doit s'entendre de tout bien susceptible d'appropriation, qu'il soit mobilier ou immobilier, avec ou sans valeur économique (automobile, livre, récepteur de télévision, écrit consentant obligation ou décharge, photographie). Le bien n'est pas nécessairement corporel, l'important est qu'il soit exploitable matériellement (fichier clientèle, scénario d'un roman, numéro de carte bancaire, connexion internet, temps de travail…).

L'objet doit néanmoins être suffisamment déterminé pour que des poursuites puissent être exercées.

Jurisprudence :
. Exiger un « dédommagement » ne peut suffire à constituer l'infraction, la demande étant trop imprécise quant à son montant et sa nature (C.A. Paris, 16 avril 1993).

III - ÉLÉMENT MORAL

VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'OBTENIR CE QUI NE PEUT ÊTRE LIBREMENT CONSENTI EN USANT DE PROCÉDÉS CONTRAIGNANTS

La Cour de cassation a défini l'élément intentionnel de l'extorsion comme étant *« la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti »* (cass. crim., 09 janvier 1991).

Les mobiles quant à eux sont indifférents, peu importe que l'auteur ait notamment agi ainsi pour obtenir ce qui lui est légitimement dû, fût-ce à titre de prêt (Cass. crim., 23 mars 2016).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

EXTORSION AGGRAVÉE DÉLICTUELLE

- Article 312-2 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une I.T.T. pendant huit jours au plus.
  - ✓ Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
  - ✓ Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

➢ EXTORSION AGGRAVÉE CRIMINELLE

↳ Article 312-3 du C.P.
✓ Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une I.T.T. pendant plus de huit jours.

↳ Article 312-4 du C.P.
✓ Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

↳ Article 312-5 du C.P.
✓ Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

↳ Article 312-6 du C.P.
✓ Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
✓ Lorsqu'elle est commise en bande organisée, et précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
✓ Lorsqu'elle est commise en bande organisée et soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

↳ Article 312-7 du C.P.
✓ Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Nota : Lorsque les violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou complice, on est en présence d'une extorsion suivie de violences (art. 312-8 C.P.).

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	312-1 du C.P.		- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE		312-2 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
	CRIME	312-3 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 15 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		312-4 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 20 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		312-5 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 30 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		312-6 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 20 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		312-6 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 30 ans de réclusion - 150 000 € d'amende - Période de sûreté
		312-6 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- Réclusion à perpétuité - Période de sûreté
		312-7 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- Réclusion à perpétuité - 150 000 € d'amende - Période de sûreté

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

Les peines applicables aux personnes morales déclarées pénalement responsables sont énumérées à l'article 312-15 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative d'extorsion est spécialement prévue et réprimée par l'article 312-9 du C.P. Comme pour toute tentative, elle doit être caractérisée par un commencement d'exécution et ne pas aboutir du fait de l'intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Ainsi, la tentative est constituée quand la victime parvient à résister à l'extorsion, soit de son propre fait, soit par l'appel à des tiers, ou par une dénonciation.

⚖ *Jurisprudence :*
. La fixation d'un rendez-vous constitue un début d'exécution, même si la police intervient sur appel de la victime avant la consommation de l'infraction (Cass. crim., 17 février 1998).

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est évidemment applicable en matière d'extorsion conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ IMMUNITÉ FAMILIALE : OUI

L'article 312-9 du C.P. précise que les dispositions de l'article 311-12 instituant une immunité familiale en matière de vol s'appliquent à l'extorsion.

Ainsi, l'extorsion ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est commise par une personne :

1° au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° au préjudice de son conjoint, sauf en cas de séparation de corps ou de résidences séparées.

Toutefois, l'immunité familiale n'est pas retenue :

a) lorsque l'extorsion porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication.

b) lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ l'article 312-6-1 al. 1 du C.P. pour l'exemption de peine:

« Toute personne ayant tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue à l'article 312-6 est exempte de peine lorsqu'elle avertit l'autorité administrative ou judiciaire, permettant ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction. »

↳ l'article 312-6-1 al. 2 du C.P. pour la réduction de peine:

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle. »

© SDCP – Tous droits réservés

LE CHANTAGE

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 312-10 du C.P. définit et réprime le chantage.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

C'est la nature de la menace qui distingue le chantage de l'extorsion. Il ne s'agit pas de menaces de violences ou de contrainte morale, mais de menace de diffamation. En revanche le but recherché est identique à celui de l'extorsion.

➢ MENACE DE RÉVÉLATIONS OU D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES

↳ Caractère diffamatoire de la menace

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse définit la diffamation comme *« toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».*

La jurisprudence en déduit que *« le chantage consiste à menacer quelqu'un de faire connaître à des tiers…des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne menacée »* (C.A. Paris, 24 mars 1953).

⚖ *Jurisprudence :*
. La menace de la révélation d'une relation adultère en demandant de l'argent pour le prix du silence, est de nature à porter atteinte à la considération de la victime (Cass. crim., 28 janvier 2015).

La révélation est à distinguer de l'imputation. Si la première consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à des tiers, la seconde s'entend plutôt de l'affirmation personnelle d'un fait dont son auteur prend la responsabilité.

↳ Une menace visant une personne physique ou morale

L'atteinte diffamatoire doit être dirigée exclusivement contre une personne physique ou morale. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 protège ces deux types de personnes qui peuvent, l'une comme l'autre, être atteintes dans leur honneur ou leur considération. On en déduit que le délit de chantage peut être commis à l'égard d'une société.

⚖ *Jurisprudence :*
. Menace proférée par l'employé d'une banque de saisir la Commission des opérations de bourse d'un dossier compromettant sur des pratiques de ladite banque (Cass. crim., 12 octobre 1995).

La personne qui est sous le coup de la menace de diffamation peut ne pas être la victime directe du chantage.

Le délit existe dès la menace de révélation d'un fait pouvant porter atteinte à l'honneur ou la considération d'un tiers.

© SDCP – Tous droits réservés

Par exemple, un proche parent qui a pu exercer sur celui qui en est l'objet une contrainte morale propre à obtenir de lui la remise d'une somme d'argent ou de valeurs (cass. crim., 15 avril 1896).

- Une menace visant un fait déterminé vrai ou faux

La menace doit se référer à un fait précis, qui à lui seul, va déterminer la victime à procéder à la remise de l'objet demandé. Par contre, peu importe que le fait soit vrai ou faux. Le code pénal vise « l'imputation » pouvant porter sur des faits imaginaires, mais également la « révélation » impliquant la véracité du fait.

Jurisprudences :

. Menace de dévoiler à la famille de la victime et à ses proches ses liaisons vraies ou supposées (C.A. Aix-en-Provence, 7 juin 1993).

. La menace de divulguer à la presse et à l'opinion publique des agissements prétendus frauduleux (C.A. Paris 11° chambre, 8 mars 1989).

L'EXPRESSION DE LA MENACE

- Menace écrite ou verbale

L'article 312-10 du C.P. ne fait aucune distinction quant à la forme de la menace, on peut donc en déduire que celle-ci peut être aussi bien écrite qu'orale.

- Sens et portée de la menace

Il arrive souvent que la menace soit exprimée en termes voilés, sibyllins ou lourds de sous-entendus. La Cour de cassation n'a jamais exigé que le fait diffamatoire soit clairement énoncé par le maître chanteur et se contente de menaces implicites ou par allusion, dès lors que celles-ci sont faciles à comprendre par la victime et qu'elles produisent sur elle une pression entraînant de sa part la remise de fonds ou de valeurs.

- Inapplicabilité des lois sur la presse

Le chantage peut être commis par voie de presse, cependant il sera toujours traité comme un délit de droit commun. La jurisprudence a toujours refusé de lui appliquer les règles de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

L'OBJET DE LA MENACE

L'objet de la menace est le même que celui de l'extorsion (une signature, un engagement, une renonciation ou la révélation d'un secret). Quel que soit le but recherché, celui-ci doit résulter directement des menaces pour que le chantage soit juridiquement constitué.

Il ne saurait y avoir chantage s'il n'est pas clairement établi que l'auteur des menaces exigeait quelque chose (C.A. Paris, 11° chambre, 25 mai 1999).

- Une signature

Il s'agit de l'extorsion de la signature elle-même. En ce sens, l'infraction est constituée par le seul fait de contraindre une personne à apposer sa signature ou son paraphe sur un document. La nature et la portée de ce document importent peu, il peut même s'agir d'une feuille blanche.

- Un engagement ou une renonciation

Sont visés ici les actes écrits emportant ou non des conséquences pécuniaires (contrats de toute sorte, quittances, reçus, démission, mainlevées, etc.), mais également des engagements non écrits ou à caractère non patrimonial.

Jurisprudence :

. Exigence, par un salarié, d'une promotion professionnelle et d'une lettre de recommandation (Cass. crim., 12 octobre 1995).

- La révélation d'un secret

L'article 312-10 du C.P. ne donne aucune précision sur le mot « secret », on doit donc l'entendre dans son acception la plus large. Sont compris aussi bien les secrets de la vie privée que les secrets professionnels, les secrets de correspondance ou les secrets des affaires.

© SDCP – Tous droits réservés

De même, il peut s'agir du secret personnel comme du secret d'autrui extorqué à son dépositaire.

↳ La remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque

Les termes « fonds et valeurs » visent l'ensemble des valeurs mobilières (actions, obligations, bons, titres de rente, etc.), les effets de commerce, mais aussi tous les instruments de paiement (billets de banque, chèques, cartes bancaires ou leur code confidentiel, mandats, etc.).

Jurisprudence :

. Pression exercée par un frère sur sa sœur afin qu'elle verse une somme correspondant à une partie de l'héritage de leur père, avant que la part de chacun ne soit déterminée par le notaire (C.A. Orléans, 9 janvier 1995).

La notion de bien quelconque doit s'entendre de tout bien susceptible d'appropriation, qu'il soit mobilier ou immobilier, avec ou sans valeur économique (automobile, livre, récepteur de télévision, écrit consentant obligation ou décharge, photographie). Le bien n'est pas nécessairement corporel, l'important est qu'il soit exploitable matériellement (fichier clientèle, scénario d'un roman, numéro de carte bancaire, connexion internet, temps de travail…)

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE CONTRAINDRE AUTRUI POUR OBTENIR CE QUI N'AURAIT PU ÊTRE OBTENU PAR UN ACCORD LIBREMENT CONSENTI

La Cour de cassation a défini l'élément intentionnel du chantage comme étant « le dessein de contraindre autrui à souscrire des engagements ou à remettre des fonds » (Cass. crim., 25 octobre 1973). Cette définition qui écarte le mobile, permet d'atteindre notamment le maître chanteur qui agit par simple esprit de vengeance ou par intérêt personnel, qu'il veuille s'ériger en justicier ou poursuivre des buts désintéressés.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 312-10 ALINÉA 3 DU C.P.

↳ Lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :

– au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ;

– en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.

➢ ARTICLE 312-11 DU C.P.

↳ Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	312-10 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		312-10 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		312-11 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

Les peines applicables aux personnes morales déclarées pénalement responsables sont énumérées à l'article 312-15 du C.P..

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de chantage est prévue et réprimée par l'article 312-12 du C.P.. La tentative est réprimée comme le délit lui-même.

Comme pour toute tentative, elle doit être caractérisée par un commencement d'exécution et ne pas aboutir du fait de l'intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Ainsi, la tentative est constituée quand la victime parvient à résister au chantage, lorsqu'elle a refusé de s'exécuter dans le délai qui lui était imparti ou bien encore lorsque le titre remis par celle-ci est entaché de nullité.

⚖ *Jurisprudences :*

. Tentative de chantage constituée lorsque la victime refuse de s'exécuter dans le délai imparti, même si le maître chanteur envoie une lettre d'excuses à l'expiration dudit délai (C.A. Orléans, 9 janvier 1995).

. Tentative de chantage constituée, lorsque la victime a contrefait elle-même sa propre signature sur le chèque qu'elle a remis, le rendant ainsi sans valeur effective (C.A. Bordeaux, 23 février 1994).

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est évidemment applicable en matière de chantage conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ L'IMMUNITÉ FAMILIALE : OUI

L'article 312-12 alinéa 2 du C.P. précise que les dispositions de l'article 311-12 instituant une immunité familiale en matière de vol s'appliquent au chantage.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA DEMANDE DE FONDS SOUS CONTRAINTE

La demande de fonds sous contrainte est le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 312-12-1 du C.P. définit et réprime la demande de fonds sous contrainte.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

La demande de fonds sous contrainte se distingue de l'extorsion par les moyens employés (la réunion et de manière agressive ou sous la menace d'un animal dangereux) et ne vise que les comportements de personnes se livrant à la mendicité.

- **UN COMPORTEMENT**

L'article 312-12-1 du C.P. prévoit deux situations :

- En réunion et de manière agressive

Le délit est constitué s'il est commis par deux auteurs au moins qui se livrent à la mendicité de façon agressive.

Jurisprudence :
. Le fait par deux personnes munies de pancartes indiquant leur besoin d'argent, de contraindre, à un carrefour où les feux de circulation étaient au vert, les automobilistes à s'arrêter et de frapper aux vitres des voitures pour demander de l'argent (CA Grenoble, 18 décembre 2007).

La manière agressive visée par le texte, peut se déduire d'un comportement injurieux, vaguement menaçant ou impressionnant, l'intimidation résultant également de la réunion des auteurs. Il ne peut s'agir en principe de menaces de violences caractérisant le délit d'extorsion, ou de faits de violences qui seraient alors constitutifs du délit aggravé ou du crime de tentative d'extorsion selon la durée de l'incapacité totale de travail.

- Sous la menace d'un animal dangereux

La personne qui se livre à la mendicité utilise son animal pour contraindre la personne sollicitée. L'élément important est la détermination de la dangerosité de l'animal. Est visé tout animal présentant un danger apparent ou raisonnablement supposé, c'est-à-dire susceptible d'occasionner un dommage, sans être limité à une catégorie d'animaux tels les chiens dits dangereux prévus par la loi.

- **UNE SOLLICITATION**

- Sur la voie publique

La sollicitation doit être effectuée sur la voie publique, en d'autres termes là où les personnes se livrent à la mendicité.

- Une remise de fonds, valeurs ou d'un bien

La sollicitation peut concerner l'ensemble des instruments de paiement, des valeurs mobilières, mais également tout objet ou denrée ayant une valeur marchande. Pour que le délit soit constitué, il n'est pas nécessaire que la remise soit effective puisque l'incrimination repose uniquement sur la sollicitation.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'AVOIR UN COMPORTEMENT MENAÇANT POUR OBTENIR LA REMISE DE FONDS, DE VALEURS OU D'UN BIEN**

L'auteur a conscience que la remise ne saurait être effectuée par un accord librement consenti. La preuve de cette intention coupable résulte nécessairement des actes accomplis.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE.**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	312-12-1 du C.P.		- 6 mois d'emprisonnement - 3 750 € d'amende

  - Personnes morales

Les peines applicables aux personnes morales déclarées pénalement responsables sont énumérées à l'article 312-15 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**

Le délit étant constitué dès la sollicitation, la tentative n'est pas envisageable.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est applicable en matière de mendicité agressive conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ESCROQUERIE

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 313-1 du C.P. définit et réprime l'escroquerie.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'escroquerie se rapproche du vol en ce qu'elle tend également à l'appropriation de la chose d'autrui. Or, si le vol suppose une soustraction frauduleuse, l'escroquerie consiste à se faire remettre la chose par son propriétaire en trompant celui-ci par des moyens frauduleux.

➢ UN MOYEN DE TROMPERIE

L'article 313-1 du C.P. ne vise que quatre formes de tromperie bien précises. Si l'usage d'un de ces moyens suffit à constituer l'infraction, il est fréquent que plusieurs de ces procédés soient employés simultanément.

Le moyen utilisé doit être déterminant, c'est-à-dire provoquer la remise et résulter d'un comportement actif de l'escroc.

↳ L'usage d'un faux nom

Constitue l'usage d'un faux nom, l'usage par une personne d'un nom patronymique qui n'est pas le sien. Peu importe que ce nom soit réel (celui d'un tiers) ou imaginaire. Y est assimilé l'usage d'un faux prénom ou l'usage d'un faux pseudonyme s'il entraîne une confusion ou une homonymie.

Peu importe que l'usage du faux nom se fasse avec ou sans l'accord du véritable titulaire si ce nom existe. Dans la première hypothèse, le véritable titulaire sera considéré comme complice par fourniture de moyens ; dans la seconde hypothèse, il restera en dehors de la poursuite et pourra obtenir des dommages intérêts par la voie civile.

↳ L'usage d'une fausse qualité

La loi ne précise pas la notion de « qualité », il appartient donc aux tribunaux de définir ce terme.

Au sens strict, le terme « qualité » désigne un attribut juridique essentiel de la personne tel que l'âge, le titre, la profession, la situation matrimoniale, la nationalité.

Une conception extensive englobe dans le terme « qualité », toutes les qualités et les particularités des personnes de nature à inspirer la confiance, à donner du crédit, propres à fonder la prétention à l'obtention d'un avantage ou d'une prestation.

La jurisprudence n'a pas pris de position stricte entre ces deux tendances.

© SDCP – Tous droits réservés

Sont donc considérées comme qualités :

✓ L'état des personnes : âge, nationalité, situation matrimoniale, lien de parenté, domicile (lorsqu'il procure un avantage aux résidents).

Jurisprudence :
. Fausse qualité de national quand on est étranger, ou d'époux d'un français quand le mariage a été simulé (Cass. crim., 26 octobre 1994).

✓ Les titres : titres de noblesse, titres universitaires, titres honorifiques, fonctions électives, fonctions religieuses, etc.

Jurisprudences :
. Un individu qui portait indûment l'insigne d'officier de l'ordre du mérite, ayant réussi à se faire livrer des marchandises (C.A. Paris, 4 décembre 1984).

. Se présenter comme prêtre constitue l'usage de la fausse qualité si l'on n'a pas reçu l'ordre (Cass. crim., 2 février 2000).

✓ La profession : il s'agit de toutes les professions quelles qu'elles soient (fonction publique, professions réglementées, etc.).

Jurisprudence :
. Usage de la fausse qualité de policier par un individu ayant obtenu une remise de fonds afin, prétendait-il, de résoudre un litige commercial entre la victime et un tiers (C.A. Paris, 26 juin 1984).

Mais de façon plus large sont également considérées comme qualités :

✓ Le mandataire : selon une jurisprudence constante, le fait de se présenter mensongèrement comme le mandataire d'autrui constitue l'usage de la fausse qualité de l'escroquerie.

Jurisprudence :
. Use d'une fausse qualité l'individu qui se prétend le mandataire d'un créancier afin de déterminer une remise (Cass. crim., 18 juillet 1968).

✓ La situation de chômeur : la fausse qualité de chômeur est retenue par la jurisprudence depuis que la qualité réelle peut donner lieu à indemnisation.

Jurisprudence:
. Percevoir des prestations de chômage à l'aide de fausses déclarations est constitutif d'une escroquerie par usage de fausse qualité (Cass. crim., 30 novembre 1981).

✓ Le salarié : la jurisprudence sanctionne la fausse qualité de salarié à quelque titre que ce soit.

Jurisprudence:
. Constitue une fausse qualité le fait de se dire faussement salarié (Cass. crim., 10 avril 1997).

↳ <u>L'abus d'une qualité vraie</u>

Dans ce cas, l'escroc utilise une qualité qu'il possède réellement pour donner force et crédit à ses mensonges grâce à la confiance qu'il inspire.

La difficulté réside simplement dans la fixation jurisprudentielle de la liste de personnes dignes de confiance. Traditionnellement ont été reconnus entre autres comme tel les notaires, huissiers, avocats, médecins ou dentistes, banquiers ou directeurs de banque, conseillers juridiques, receveur général des impôts.

Mais la jurisprudence a étendu l'application du texte à des activités moins prestigieuses qui ne postulent pas par elles-mêmes la confiance aveugle des personnes telles que commerçant, gérant d'une société, naturopathe.

Jurisprudences :
. Conservateur de musée donnant les apparences de l'authenticité à des objets dépourvus de valeur (Cass. crim., 2 avril 1998).

. Le courtier d'assurances qui insère dans un contrat une clause de garantie spéciale, non portée à la connaissance de sa compagnie, et qui perçoit de la sorte des surprimes (Cass. crim., 8 décembre 1965).

© SDCP – Tous droits réservés

↳ L'emploi de manœuvres frauduleuses

⚖ *Jurisprudence : Les simples mensonges sont insuffisants pour constituer l'escroquerie, s'ils ne sont accompagnés d'aucun fait extérieur ou acte matériel ayant pour but de les conforter. Les mensonges ne caractérisent pas les manœuvres frauduleuses, même dans l'hypothèse où ils sont assortis de pressions ou de menaces verbales (Cass. crim., 6 novembre 1991, Bull. Crim. N°399) ou sont la cause déterminante d'une remise (Cass. Crim., 25 septembre 1997, Bull. crim. N°313)*

L'expression « manœuvre frauduleuse » ne signifie pas que l'acte constituant la manœuvre soit en lui-même irrégulier. La fraude ne se révèle que par la finalité de cet acte, c'est-à-dire tromper la victime. Ces manœuvres viennent corroborer les mensonges et ne sont destinées qu'à donner force et crédit à ceux-ci pour obtenir la remise souhaitée.

⚖ *Jurisprudence : les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci (Cass. crim., 8 mars 2023).*

La jurisprudence retient l'escroquerie pour l'usage de trois méthodes :

✓ La production d'un document écrit : c'est le moyen le plus fréquent pour justifier l'exactitude des allégations mensongères. Ce document peut revêtir diverses formes telles que plan, dessin, écrit, photographie, bande magnétique etc. Il peut être sincère ou mensonger, authentique, falsifié ou forgé de toutes pièces par l'escroc lui-même ou un tiers, émaner d'un tiers réel de bonne ou mauvaise foi ou d'un tiers imaginaire.

⚖ *Jurisprudences :*

. Une carte grise provisoire authentique remise par un garagiste à l'acquéreur d'un véhicule, alors qu'il savait que cette voiture était gagée, déterminant ainsi frauduleusement un paiement intégral (Cass. crim., 22 mars 1978).

. L'usage de chèques falsifiés (C.A. Paris, 15 septembre 1981).

. Remise à l'assureur d'une liste des « objets volés » dans une escroquerie par simulation de vol (C.A. Paris, 23 janvier 1981).

✓ Une mise en scène : il peut s'agir d'un décor conférant une crédibilité particulière au mensonge de l'escroc, mais aussi d'une machination, une manipulation ou un trucage destiné à tromper la victime sur l'exactitude de la situation.

⚖ *Jurisprudences :*

. Des oripeaux, animaux empaillés, éclairs, bruitages, etc., dont s'entourent les devins, cartomanciennes, etc., pour révéler l'avenir ou communiquer avec l'au-delà (Cass. crim., 4 mars 1938).

. Trucage résidant dans le maquillage des carcasses de bovins femelles sur lesquelles sont apposées les marques caractéristiques des bovins mâles pour toucher des subventions communautaires (Cass. crim., 15 mai 1997).

. Fausse déclaration de vol d'un chéquier et opposition sur des chèques que l'on a soi-même tiré (Cass. crim., 25 septembre 1997).

✓ L'intervention d'un tiers : il y a escroquerie dès que le mensonge de l'agent est corroboré par un tiers. Cette intervention peut être orale (faux témoin, faux joueur, faux acheteur, personne confirmant les dires de l'escroc, etc.), écrite (attestation, certification, facture, correspondance, etc.), ou simplement consister en la caution qu'apporte la présence purement passive d'une personne (présence d'un notaire par exemple).Le tiers peut être réel, mais également imaginaire si des manœuvres confortent cette intervention (communication téléphonique avec un interlocuteur imaginaire, faux courrier émanant d'une personne imaginaire, etc.). Peu importe que ce tiers soit de bonne ou mauvaise foi.

⚖ *Jurisprudences :*

. La mise en scène du bonneteur en gagnant (fictivement) contre celui-ci, incitant ainsi les joueurs à parier (Cass. crim., 19 mai 1971).

. Des clients réels dont les commandes sont gonflées par des intermédiaires pour percevoir des commissions sur les ventes (Cass. crim.,23 avril 1991).

© SDCP – Tous droits réservés

. Un représentant en publicité trompait ses clients par des communications téléphoniques émanant d'un tiers qui n'était autre que lui-même (Cass. crim., 7 janvier 1976).

- **UNE REMISE**

La remise doit constituer un acte positif de la victime, l'article 313-1 du C.P. en distingue 3 types.

- Une remise de fonds, valeurs ou d'un bien quelconque

Les fonds sont constitués par des sommes d'argent sous forme d'espèces, de chèque ou d'ordre de virement.

Les valeurs sont tous titres négociables ayant une valeur financière (actions, obligations,…) mais peuvent également être tout objet de valeur (tableaux, bijoux, pièces de collection,…).

La notion de bien quelconque doit s'entendre de tout bien susceptible d'appropriation, qu'il soit mobilier ou immobilier (Cass. Crim N° 15-84.485, 18 sept. 2016), avec ou sans valeur économique (automobile, livre, récepteur de télévision, écrit consentant obligation ou décharge, photographie). Le bien n'est pas nécessairement corporel, l'important est qu'il soit exploitable matériellement (fichier clientèle, scénario d'un roman, numéro de carte bancaire, connexion internet, temps de travail…).

- La fourniture d'un service

Il s'agit de n'importe quelle prestation de services : communication téléphonique, stationnement payant, restauration, spectacle, etc.

- Le consentement à un acte opérant obligation ou décharge

Sont visés tous les actes qui créent, constatent ou éteignent un droit au détriment de la victime et au profit de l'escroc (promesse de vente, contrat de location ou de prêt, police d'assurance, quittance, arrêté de compte, quitus, etc.)

- **AU PRÉJUDICE D'UNE VICTIME**

- Un préjudice

Le préjudice est indispensable à l'existence de l'infraction. En son absence, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut (Cass. crim., 3 avril 1991).

L'escroquerie subsiste même si le préjudice a été réparé par la suite (remboursement d'un prêt frauduleusement obtenu, etc.).

Le préjudice matériel ne pose pas de difficulté, l'escroquerie étant une infraction contre les biens. Concernant le préjudice moral, celui-ci n'est pas toujours retenu. La Cour de cassation retient généralement celui-ci, considérant qu'il réside dans le consentement vicié. Cependant, une jurisprudence récente a décidé que devait être relaxé un étranger qui s'était fait délivrer un titre de séjour au moyen de manœuvres frauduleuses, estimant que ces agissements ne portaient pas atteinte « à la fortune d'autrui » (Cass. crim., 26 octobre 1994).

- Une victime personne physique ou morale

La victime peut être une personne physique comme une personne morale.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'UTILISER DES MOYENS FRAUDULEUX EN VUE D'OBTENIR UNE REMISE DE LA VICTIME**

L'escroquerie est une infraction intentionnelle, la simple imprudence ne suffit pas. L'agent doit agir de mauvaise foi et tromper volontairement dans le but d'obtenir la remise. Dans la plupart des cas, l'intention ne fait aucun doute, la mauvaise foi se déduisant des moyens employés. Il appartient aux juges du fond d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de l'auteur en fonction des circonstances de l'espèce.

Le mobile n'a aucune incidence sur la qualification pénale des faits.

© SDCP – Tous droits réservés

« L'escroc aura donc pu avoir les intentions les plus désintéressées du monde, ou avoir réalisé son détournement au profit d'une œuvre charitable, il n'y aura là qu'un attendu de moralité de nature à faire modérer la peine (Cass. crim., 18 juillet 1975). »

De même, si les manœuvres n'ont pas pour but de procurer à leur auteur un enrichissement en raison d'un droit qu'il possède contre la victime, le fait pour réaliser ce droit d'user de manœuvres frauduleuses est constitutif de la mauvaise foi.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 313-2 DU C.P.

- Lorsqu'elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
- Lorsqu'elle est commise par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
- Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
- Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu ;
- Lorsqu'elle est commise en bande organisée.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	313-1 al. 2 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 375 000 € d'amende
AGGRAVÉE		313-2 al. 2 à 6 du C.P.	Une des circonstances prévues aux al. 2 à 6	- 7 ans d'emprisonnement - 750 000 € d'amende
		313-2 al. 7 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 1 000 000 € d'amende

- Personnes morales

Les personnes morales, auteurs ou complices d'une escroquerie, encourent les peines prévues par l'article 313-9 du C.P..

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative d'escroquerie, prévue expressément par l'article 313-3 al. 1 du C.P., est toujours punissable, qu'il s'agisse d'une escroquerie simple ou aggravée.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

- **<u>IMMUNITÉ FAMILIALE</u> : OUI**

L'article 313-3 al. 2 du C.P. précise que les dispositions de l'article 311-12 instituant une immunité familiale en matière de vol s'appliquent au délit d'escroquerie.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES FILOUTERIES

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 313-5 du C.P. définit et réprime la filouterie.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

La filouterie consiste à obtenir auprès des professionnels certains biens ou services en se sachant dans l'impossibilité absolue de les payer ou en étant déterminé à ne pas en payer le prix. Les usages de certaines professions interdisent, avant de servir le client, de vérifier sa solvabilité ou de le faire payer d'avance. La loi vise donc par cette incrimination à protéger les professionnels les plus exposés.

La filouterie se distingue du vol par la fourniture volontaire du bien ou du service par la victime. Elle se différencie de l'escroquerie en ce que la remise du bien ou du service n'est pas déterminée par des manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur des faits. Cette remise résulte du mode d'exercice normal de la profession de la victime.

L'article 313-5 du C.P. prévoit exclusivement 4 cas de filouterie. Si certains éléments sont communs aux quatre, d'autres sont propres à chacune d'entre elles.

➢ IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE DE PAYER OU REFUS DE PAYER

↳ L'impossibilité absolue de payer

Cette condition est très exigeante en raison de l'emploi de l'adjectif « absolue ». Ainsi, non seulement le client ne dispose sur lui au moment des faits d'aucun moyen de payer, mais en plus, il n'a par ailleurs aucune ressource ou patrimoine lui permettant d'honorer sa dette. L'agent sait qu'il ne pourra s'acquitter du prix du bien ou service fourni en raison de son absence de ressources.

La répression est donc impossible lorsque le professionnel consent à faire crédit au consommateur sans prendre de garantie contre son insolvabilité (C.A. Paris, 22 février 1883). Il en est de même lorsque le professionnel accorde des délais de paiement (C.A. Paris, 9 avril 1986).

SDCP - DocPro UOPJ

- La détermination à ne pas payer

Dans cette hypothèse, l'agent est solvable, mais se refuse à payer sa note. La détermination se déduira du comportement de l'auteur des faits. Elle sera facilement démontrable lorsque la personne prend la fuite au moment de payer. Cette démonstration sera beaucoup plus difficile notamment dans l'hypothèse où un client refuse de payer arguant de la mauvaise qualité des biens ou du service fournis.

UNE REMISE

L'article 313-5 du C.P. ne vise que 4 cas de filouterie.

- Se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments

La première exigence est que l'auteur se fasse servir des boissons ou aliments, donc qu'il passe commande, qu'il prenne l'initiative (C.A. Pau, 7 mars 1990).

Le texte ne vise que les boissons et aliments, ce qui exclut les autres marchandises telles que les cigarettes par exemple. Ce même texte use des termes « se faire servir », ce qui implique qu'il n'est pas nécessaire que ces denrées soient consommées.

Dernière exigence, les faits doivent être commis dans un établissement vendant des boissons ou des aliments. L'établissement doit donc consacrer son activité principale à cette fin et être accessible au public. Sont donc concernés les restaurants, cafés, buvettes, brasseries, etc. L'infraction n'est pas caractérisée si la personne se fait servir un repas ou une boisson par un particulier. Il en est de même pour une commande de repas chez un traiteur servi à domicile.

- Se faire attribuer et occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres

Les faits doivent être commis dans un établissement louant des chambres, ce qui inclut notamment les hôtels, les auberges. A contrario, n'entrent pas dans le champ de l'infraction les foyers de jeunes travailleurs, les particuliers louant occasionnellement des chambres d'hôtes.

L'article 313-5 alinéa 3 du C.P. utilise les termes « se faire attribuer » et « occuper effectivement ». Cela implique que la seule réservation ne suffit pas, l'effectivité de l'occupation signifiant que l'hôtelier ne peut attribuer cette chambre à un autre client. La loi pénale étant d'interprétation stricte les prestations annexes ne sont pas visées (consommations, communications téléphoniques, etc.).

L'occupation ne doit pas avoir excédé 10 jours. Il doit être établi que l'hôtelier a exigé formellement le paiement de la location avant que le délai ne soit écoulé.

- Se faire servir des carburants ou lubrifiants

La victime doit être un professionnel, c'est-à-dire un exploitant de station-service. La fourniture du service doit être effectuée par celui-ci. Cela implique que la qualification de filouterie ne sera pas retenue lorsque la personne s'est servie elle-même.

Jurisprudences:

. La cour d'appel de Rennes a jugé que le délit de filouterie n'est pas caractérisé, faute pour le prévenu de s'être fait servir du carburant, lorsqu'il a lui-même procédé au remplissage de son réservoir d'essence dans une station en libre-service (C.A. Rennes, 8 décembre 1980).

. Prendre de l'essence en libre-service sans en payer le prix est constitutif d'un vol (C.A. Montpellier, 25 septembre 2008).

. Le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse n'est pas constitutif de filouterie mais constitue un élément du délit de vol (Cass. crim avis 4 mai 2010).

La seconde condition est que le carburant ou lubrifiant soit versé dans le réservoir d'un véhicule. Peu importe la nature du véhicule, ce peut être une voiture, un camion, un car, etc. Par contre, c'est le réservoir du véhicule qui doit être rempli, ce qui exclut les autres récipients tels que les jerrycans.

© SDCP – Tous droits réservés

Enfin, les seuls produits visés par le texte de loi sont les carburants ou les lubrifiants. Les autres produits ou services que pourrait fournir le professionnel n'entrent pas dans le champ d'application de la filouterie (Exemples : pneus, balais d'essuie-glaces, etc.).

- Se faire transporter en taxi ou voiture de place

L'infraction consiste à se faire transporter puis à ne pas payer la course. Sont visés par ce texte les professionnels exerçant la profession de taxi ainsi que les voitures de place.

La voiture de place est un véhicule assurant le transport privé professionnel de voyageurs, loué sur la voie publique, voie sur laquelle son propriétaire dispose d'un droit de place, et dont la course n'est payée par le passager qu'une fois arrivé à destination. Sont exclus de cette catégorie les moyens de transport en commun mis à la disposition du public tels que le train, le tramway, le métro ou l'autobus dont le prix du transport doit être en principe acquitté immédiatement.

III - ÉLÉMENT MORAL

L'article 313-5 du C.P. énumère deux possibilités.

CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SON IMPÉCUNIOSITÉ

L'impécuniosité doit être absolue et connue de l'auteur. Est donc pénalement répréhensible celui qui a une volonté frauduleuse, c'est-à-dire celui qui sait pertinemment ne pas pouvoir payer, en raison de sa pauvreté, les biens ou les services qu'il s'est fait fournir.

N'est donc pas punissable celui qui a oublié de prendre de quoi payer ou qui étant de bonne foi, s'aperçoit qu'il a égaré son portefeuille au moment de payer, ou bien encore celui se trouvant dans l'incapacité de payer la totalité parce qu'il a mal estimé la valeur des biens ou services fournis.

VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE NE PAS PAYER

Dans ce cas là, l'auteur est solvable mais se refuse à régler ce qu'il doit. La détermination est facilement établie lorsque l'individu prend la fuite au moment de payer ou invoque un motif évidemment fallacieux. Elle est plus difficile à démontrer lorsque le motif invoqué pour ne pas payer est fondé sur la mauvaise qualité de la prestation fournie.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

AUCUNE

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	313-5 du C.P.		- 6 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende

- Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est systématique depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. En cas de filouterie, elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., soit le quintuple du

© SDCP – Tous droits réservés

montant prévu pour les personnes physiques.

↳ Amende forfaitaire délictuelle

L'article 313-5 al. 7 et 8 du C.P. permet de recourir à la procédure d'amende forfaitaire prévue par les articles 495-17 à 495-25 du C.P.P., y compris en cas de récidive.

- **TENTATIVE : NON**

La tentative de filouterie n'est pas prévue.

- **COMPLICITÉ : OUI**

© SDCP – Tous droits réservés

L'ABUS DE CONFIANCE

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 314-1 du C.P. définit et réprime l'abus de confiance.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'abus de confiance se définit comme une appropriation frauduleuse de la propriété d'autrui caractérisée par son détournement. L'auteur a, à titre précaire, légitimement la chose entre les mains après que sa remise ait été librement consentie en vertu d'un accord.

➢ **UNE REMISE PRÉALABLE DE LA CHOSE**

Condition préalable à l'infraction, la remise est basée sur un accord réalisé antérieurement au détournement, dans un cadre précis. Elle concerne des choses limitativement énumérées par le code pénal.

↳ Cadre juridique de la remise

La remise de la chose ne confère qu'une détention précaire à celui qui la reçoit. Intervenant le plus souvent en vertu d'un accord de volontés, cette remise peut s'opérer dans différents cadres :

- ✓ Soit un cadre contractuel : il s'agit de tout contrat, quelle que soit sa qualification, dès lors qu'il opère une remise à titre précaire. Cette disposition exclut ceux opérant transfert de propriété du bien remis, incompatibles avec l'infraction. Il peut donc s'agir d'un contrat de louage, de crédit-bail, de dépôt, de nantissement, de gage, de société, etc.
- ✓ Soit des dispositions légales ou réglementaires.

  ⚖ *Jurisprudences :*
  . A été sanctionné, Mme X… et l'association du travail qu'elle représentait, pour avoir détourné, au préjudice de particuliers, des fonds pour lesquels les prestations qui ont été promises, n'ont pas été exécutées (Cass.crim., 14 janvier 2015).

  . De même, a été sanctionné le conseiller général qui avait détourné des deniers pour des dépenses ne correspondant pas aux délibérations qu'il avait pour mission d'exécuter (Cass. crim., 1er mars 2000).
- ✓ Soit une décision de justice.

  ⚖ *Jurisprudence : Est sanctionné par exemple le détournement des revenus de majeurs protégés par la personne désignée en justice pour exercer la tutelle ou la curatelle d'état (Cass. crim., 3 mars 2003).*
- ✓ Soit une simple situation de fait : il s'agit des accords dépourvus de nature contractuelle, mais réalisés au titre de relations amicales. C'est le cas d'une personne qui remet un bien à une autre personne qui accepte cette remise, sans qu'il y ait intention de leur part de s'engager juridiquement.

© SDCP – Tous droits réservés

La remise acceptée ne passe donc pas exclusivement par la recherche d'un acte juridique. L'abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d'un contrat (Cass. crim., 18 octobre 2000).

Les moyens de preuve de la remise dépendent de son cadre juridique :

- ✓ cadre contractuel : les règles du droit civil ou commercial s'appliquent.
- ✓ dispositions légales ou réglementaires : il suffira de se référer aux textes concernés.
- ✓ décision de justice : la présentation de la décision de justice fera foi.
- ✓ situation de fait : la preuve peut être apportée par tous moyens mais ne saurait reposer sur de simples présomptions ou témoignages.

↳ Contenu de la remise

La désignation du contenu de la remise opérée dans le cadre du contrat préalable est précisée clairement et il importe peu que les choses confiées aient une origine illicite. Il peut s'agir :

- ✓ soit de fonds : ce sont des sommes d'argent.
- ✓ soit de valeurs : titres négociables ayant une valeur financière (actions, obligations,…), mais également tout objet de valeur (bijoux, lingots, pièces de collection, tableaux,…).
- ✓ soit d'un bien quelconque : la notion de bien quelconque doit s'entendre de tout bien susceptible d'appropriation, qu'il soit mobilier ou immobilier, avec ou sans valeur économique (automobile, livre, récepteur de télévision, écrit consentant obligation ou décharge, photographie).

Le bien n'est pas nécessairement corporel, l'important est qu'il soit exploitable matériellement (fichier clientèle, scénario d'un roman, numéro de carte bancaire, connexion internet, temps de travail…)(Cass. Crim. N° 22-83.689, 13 mars 2024).

↳ Affectation de la remise

Quels que soient son mode de réalisation et son fondement, la remise doit poursuivre un but déterminé. Elle est faite à charge pour le bénéficiaire soit de rendre (restituer), soit de représenter (montrer) la chose remise, soit d'en faire un usage déterminé (utiliser d'une manière convenue). Acceptant la finalité de la remise, le bénéficiaire voit ses prérogatives limitées sur la chose. Autrement dit, il n'en a pas la libre disposition. La remise est donc bien faite à titre précaire.

➢ UN ACTE MATÉRIEL DE DÉTOURNEMENT

Le détournement est caractérisé par la non-restitution de la chose remise à titre précaire. Il peut consister en une transgression de l'affectation de la chose, mais également en une aliénation ou une disparition de la chose. La jurisprudence précise que le délit est caractérisé par le seul détournement de la chose remise à titre précaire sans qu'une mise en demeure de restituer soit nécessaire (Cass. Crim., 24 mars 1969) et par tout acte frauduleux du détenteur de la chose qui empêchera la victime au moment convenu de la restitution de celle-ci d'exercer ses droits sur la chose (Cass. crim., 15 mai 1968).

Le détenteur de la chose à titre précaire se comporte comme un possesseur, voire un propriétaire, ce qui entraîne une privation des droits du légitime propriétaire qui n'avait transféré que la détention de la chose.

Ce qu'il importe de démontrer, c'est que le détenteur a usé de pouvoirs sur la chose qu'il ne détenait pas. Ces pouvoirs « usurpés » peuvent être classés en quatre grandes catégories : l'usage abusif, le retard dans la restitution, le refus de restituer ou l'impossibilité de restituer.

La preuve de l'acte matériel de détournement est libre. Tous les moyens de preuve, utiles à établir la matérialité d'un acte de détournement frauduleux, sont recevables.

© SDCP – Tous droits réservés

- L'usage abusif

L'usage abusif de la chose, remise à titre précaire et acceptée dans un but déterminé, ne constitue que l'inexécution des obligations contractuelles souscrites et ne donne droit qu'à des réparations civiles.

Jurisprudence : L'usage abusif d'une carte magnétique, pour retirer d'un distributeur de billets une somme supérieure au montant du solde du compte, n'est pas un abus de confiance (Cass. crim., 24 octobre 1983).

Cependant, l'abus manifeste par usage directement contraire aux prévisions contractuelles devient délictueux à condition que le prévenu ait une connaissance certaine de celles-ci et la volonté de les transgresser *(Cass. crim., 8 décembre 1991).*

Jurisprudences :

. Bandes magnétiques transmises à un tiers pour lui permettre d'en prendre des copies avant restitution (Cass. crim., 8 décembre 1991).

. Cohéritier détournant les biens de la succession qu'il était chargé d'administrer dans l'intérêt commun (Cass. crim., 15 février 1972).

- Le retard de restitution

Cette catégorie ne constitue pas en principe un détournement mais l'inexécution d'une obligation contractuelle. C'est une forme d'usage abusif.

Jurisprudence : Le prévenu qui restitue le véhicule loué au-delà du délai imparti (Cass. crim., 11 juin 1980).

Néanmoins, lorsque ce retard injustifié ou abusif devient frauduleux, il est susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale (Cass. crim., 23 mars 1987).

Jurisprudence : L'organisateur d'une exposition qui ne restitue pas au terme convenu et malgré une mise en demeure, les tableaux invendus qui lui avaient été confiés par un peintre (Cass. crim., 23 mars 1987).

- Le refus de restituer

Le refus de restituer la chose à son légitime propriétaire caractérise, en principe, le détournement frauduleux puisque ce refus ne peut être le fruit d'une négligence à moins qu'il ne soit légitimé par l'exercice en matière civile du droit de rétention (refus de restituer dans l'attente du paiement d'une dette) ou de compensation (extinction de dettes réciproques).

Jurisprudence : Rétention d'un véhicule confié par la police à la garde d'un garagiste créancier du propriétaire du véhicule (Cass. crim., 2 mars 1994).

Cet exemple met en évidence une rétention illicite car la demande de restitution du véhicule est formulée par la police qui a confié le véhicule au garagiste, alors que le refus de remettre cette voiture a pour justification l'existence d'une créance contre le propriétaire de celle-ci alors qu'il ne s'agit pas du même rapport contractuel.

- L'impossibilité de restituer

Sauf cas de force majeure, cas fortuit ou encore négligence, l'impossibilité de restituer la chose découlant d'un acte volontaire manifeste la volonté du détenteur de ne pas respecter la finalité de la remise.

Une fois encore, le détenteur matérialise dans ce cas sa volonté de se comporter en propriétaire ou possesseur de la chose qu'il détient à titre précaire.

Cette impossibilité peut résulter d'une destruction matérielle entraînant la disparition de la chose, création d'une situation mettant dans l'impossibilité de rendre des choses identiques en valeur, quantité ou qualité.

Jurisprudences :

. Syndic d'immeuble qui vire les fonds reçus des copropriétaires au titre des charges de la copropriété sur son compte personnel, sans aucune justification admissible (Cass. crim., 30 novembre 1993)

. Notaire ayant détruit un compromis de vente sous seing privé dont il était dépositaire après rédaction de l'acte authentique de vente (Cass. crim., 11 octobre 1994).

© SDCP – Tous droits réservés

- **AU PRÉJUDICE D'AUTRUI**

Le préjudice subi par la victime constitue un élément essentiel du délit. Il suffit que l'acte incriminé soit susceptible de priver le propriétaire ou le possesseur de ses droits sur la chose (Cass. crim., 15 mai 1968). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait tiré profit de l'infraction ou que le bien détourné soit entré dans son patrimoine.

Qu'il soit matériel ou moral, le préjudice peut-être réel (certain et réalisé) ou éventuel (risque potentiel). Cependant, sa preuve peut découler directement de la seule constatation du détournement (cass. crim., 3 décembre 2003).

Jurisprudences :
. Le serveur d'un bar qui sert des consommations à certains clients sans les facturer, s'abstenant volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, commet un abus de confiance, peu important qu'il n'en ait tiré profit pécuniaire direct (Cass. crim., 5 octobre 2011).

. L'infraction est réalisée, même s'il n'est pas établi que les documents emportés par un salarié congédié ont été utilisés par l'entreprise au service de laquelle il est entré, dans la mesure où ils peuvent l'être (Cass. crim., 3 janvier 1999).

En visant autrui, le texte vise toute personne qu'elle soit propriétaire, possesseur, détentrice ou un tiers. Ainsi, il suffit, pour que la victime entre dans les prévisions du texte, de prouver que la propriété de la chose remise ne revenait pas à l'auteur de l'acte de détournement (Cass. crim., 6 mars 1997).

III - ÉLÉMENT MORAL

L'abus de confiance sanctionne un délit intentionnel et aucune condamnation ne peut intervenir sans constater le caractère frauduleux des faits constatés (Cass. Crim., 17 février 1992).

- **CONSCIENCE DE LA PRÉCARITÉ DE LA DÉTENTION ET DE L'OBLIGATION COMBINÉE DE RESTITUTION**

Le caractère frauduleux des agissements commis découle de la connaissance par le prévenu de son obligation de restituer la chose remise à titre précaire ou d'en faire un usage déterminé et d'y contrevenir.

Seule l'intention frauduleuse est retenue pour caractériser la consommation de l'infraction qui se matérialise bien souvent par la mauvaise foi de l'auteur. La preuve directe ne pouvant pas toujours être établie, l'intention frauduleuse peut se déduire des circonstances de commission.

Cette solution retenue par la Cour de cassation consiste à mettre en place un système de présomptions de fraude.

Jurisprudence : Les membres du comité d''établissement d'une société métallurgique, en l'espèce le trésorier, le trésorier adjoint et le secrétaire général, disposaient de fonds qu'ils pouvaient allouer aux salariés sous la forme de prêts individualisés. En attribuant de tels prêts en violation des conditions de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur de la société, ils ont nécessairement conscience d'avoir outrepassé leur mandat (Cass. crim., 30 juin 2010).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 314-1-1 DU C.P.**
  - lorsque l'abus de confiance est commis en bande organisée.
- **ARTICLE 314-2 DU C.P.**
  - Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

© SDCP – Tous droits réservés

- Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
- Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
- Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

➢ ARTICLE 314-3 DU C.P.

- Par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	314-1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 375 000 € d'amende
AGGRAVÉE		314-1-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 750 000 € d'amende
		314-2 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 750 000 € d'amende
		314-3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 1 500 000 € d'amende

- Personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du C.P., des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 du C.P. et encourent les peines prévues par l'article 314-12 du C.P..

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative d'abus de confiance, prévue expressément par l'article 314-1-1 du C.P. est toujours punissable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

➢ IMMUNITÉ FAMILIALE : OUI

Elle est prévue par l'article 314-4 du C.P., qui prévoit que « les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE RECEL ET LA NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES

© SDCP – Tous droits réservés

LE RECEL

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 321-1 du C.P. définit et réprime le recel.

Nota : Des dispositions particulières prévoient et répriment certains recels bien spécifiques :

- *Recel de déserteur : article L. 321-19 du code de justice militaire.*
- *Recel de criminel : article 434-6 du code pénal.*
- *Recel de cadavre : article 434-7 du code pénal.*
- *Recel de document ou objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit : article 434-4 du code pénal.*
- *Recel de produit de délit de chasse : articles L. 428-4 à L. 428-5-1 du code de l'environnement.*
- *Recel d'infraction douanière : articles 399 et 400 du code des douanes.*
- *Recel d'épave maritime : article L. 5142-8 du code des transports.*

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE MATÉRIEL

- Dissimuler, détenir, transmettre ou faire office d'intermédiaire pour transmettre

✓ Les agissements matériels consistant à dissimuler les biens sont répréhensibles quel que soit leur résultat. En ce sens peu importe que les biens soient ou non retrouvés. Leur forme est, elle aussi, indifférente.

Jurisprudences :

. La mise à disposition d'un local pour entreposer les objets volés (Cass. crim., 30 mars 1999).

. Dissimulation de la possession de choses d'origine frauduleuse en portant des mentions fausses sur des livres de comptabilité (C.A. Paris, 12 juillet 1985).

La seule dissimulation fera présumer la connaissance de l'origine frauduleuse, donc le recel.

Jurisprudence :

. La dissimulation de plaques d'immatriculation volées, découvertes sous la garniture de l'aile d'un véhicule, implique que celui qui les détenait en connaissait l'origine frauduleuse (Cass. crim., 22 mai 1997).

La dissimulation peut également consister en un acte juridique visant à couvrir une opération frauduleuse en créant une façade légale fictive. Cette dissimulation se présente le plus souvent comme une cession ou une acquisition fictive, impliquant l'usage de prête-noms (société écran par exemple).

✓ La détention consiste dans le fait d'avoir à sa disposition une chose, sans en être ni se prétendre forcément possesseur ou propriétaire.

Elle implique que le recel soit considéré comme un délit continu. Le simple fait de détention est constitutif du recel.

La forme matérielle du recel comme le moyen employé ou la durée importent peu.

© SDCP – Tous droits réservés

L'usage ou non du bien détenu, le profit ou bénéfice importent peu également. La cause juridique de la détention est, elle aussi, indifférente.

Jurisprudences :
. La personne qui savait que passaient dans son garage des voitures volées en vue de leur transformation sans avoir tiré profit personnel du trafic illicite (Cass. crim., 25 janvier 1994).

. Utiliser un véhicule volé en tant que passager puis en tant que conducteur (CA Nancy, 9 décembre 1992).

La chose peut avoir été reçue directement de l'auteur de l'infraction d'origine ou indirectement, par un intermédiaire même de bonne foi. L'innocence de l'intermédiaire n'exclut pas la responsabilité du receleur dès lors que ce dernier n'ignorait pas l'origine frauduleuse de la chose.

✓ La transmission consiste à céder, remettre, faire passer ou parvenir une chose transmissible.

✓ Faire office d'intermédiaire, c'est le rôle exercé par un individu mettant en relation, en contact, plusieurs personnes ou plusieurs choses. Cette notion « d'office » n'exige pas l'habitude, le métier. Un acte isolé peut suffire à caractériser l'infraction. Le but lucratif n'est pas exigé. Il peut y avoir recel même si la personne n'a pas encore ou plus la chose en main.

Le recel par entremise ne suppose pas l'appréhension matérielle et directe de la chose.

Jurisprudence :
. Se rend coupable de recel de vol avec effraction le prévenu dont le rôle s'est borné à intervenir dans la négociation de bons du Trésor volés (Cass. crim., 30 novembre 1999).

↳ <u>Bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit</u>

On sanctionne ici le « recel d'usage », c'est-à-dire commis par celui qui se sert ou utilise une chose dont il connaît l'origine frauduleuse. Il s'agit d'une forme particulière de participation à l'entreprise criminelle, car elle se fonde directement sur le profit résultant de l'infraction pour le receleur.

Jurisprudences :
. Considéré comme receleur le passager prenant place dans un véhicule dont il connaissait l'origine frauduleuse (Cass. crim., 09 juillet 1970).

.Déclaré receleur, l'homme qui en connaissance de cause, profitait du train de vie de sa femme, reconnue coupable de détournement au préjudice de son employeur (Cass. crim., 09 mai 1974).

La formulation « par tout moyen » a permis à la jurisprudence d'étendre le recel à certains secteurs tels que :

✓ Les repas et services

Jurisprudence :
. Recel d'abus de confiance retenu pour un animateur d'association sportive, qui avait bénéficié de repas et de distractions onéreuses dont le coût avait été réglé par le Président au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire de l'association (Cass. crim., 07 mai 2002).

✓ Les rémunérations

Jurisprudence :
. Est constitutif d'un recel le fait de bénéficier d'un contrat de travail ou de salaire ne correspondant à aucune prestation, à la suite d'un détournement de fonds publics (Cass. crim., 30 mai 2001).

✓ Les travaux, fournitures et crédits

Jurisprudence :
. Considéré comme receleur, un député, adjoint au maire chargé des questions d'urbanisme, qui avait bénéficié de travaux dans sa maison de campagne réalisés à la suite d'un marché à perte par la société contractante (Cass. crim., 14 mai 2003).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

- ✓ Les informations

⚖ *Jurisprudence :*
. Le recel de délit d'initié est caractérisé, non par la détention d'informations privilégiées, mais par le fait de bénéficier du produit de leur exploitation sur le marché avant qu'elles ne soient connues du public (Cass. crim., 26 octobre 1995).

➢ L'OBJET DE L'ACTE

↳ La nature de la chose

Tout ce qui est matière à vol peut faire l'objet d'un recel. Il peut s'agir de meubles, de bijoux, d'argent, d'énergie, mais également de secrets de fabrication, de photocopies violant le secret fiscal etc.

Le recel s'applique également au produit de la chose lorsque se réalise une subrogation dans le patrimoine du receleur ou dans celui de l'auteur de l'infraction d'origine.

⚖ *Jurisprudences :*
. Le receleur est punissable lorsqu'il a utilisé les fonds reçus pour l'achat d'un bien ou pour un investissement (Cass. crim., 22 juin 1972).

. L'auteur de l'infraction d'origine, avec de l'argent volé par lui, achète des vêtements qu'il remet au receleur (Cass. crim., 12 avril 1934).

↳ Une chose provenant d'un crime ou d'un délit

La chose doit provenir d'une action classifiée crime ou délit par la loi, ce qui exclut les contraventions. Ainsi, l'infraction d'origine peut être un vol, une escroquerie, un abus de confiance, un abus de biens sociaux, une banqueroute etc. Il appartient au juge de préciser avec exactitude la nature de l'infraction initiale, la simple mention de l'origine frauduleuse de la chose recelée ne suffit pas.

Il n'y a pas recel si l'auteur de celui-ci a cru, à tort, que le bien détenu provenait d'un crime ou d'un délit. On ne peut pas retenir non plus la qualification de recel, lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'un crime ou d'un délit pénal, ou bien encore lorsque les éléments constitutifs de l'infraction principale ne sont pas tous réunis.

Il n'y a pas non plus recel lorsque certaines circonstances viennent affecter l'infraction d'origine. Il en est ainsi lorsqu'une loi abroge l'incrimination des faits, l'infraction de recel en découlant n'est plus légalement constituée.

⚖ *Jurisprudence :*
. Une personne avait sciemment recelé des camions et remorques remis en règlement préférentiel de sa créance par un commerçant en état de cessation de paiement, lequel avait ainsi commis le délit de banqueroute simple prévu par un texte abrogé. La cour décide qu'en l'absence d'infraction originaire, le délit de recel n'est pas légalement constitué (Cass. crim., 17 mai 1989).

↳ Une infraction d'origine commise par un tiers

La chambre criminelle de la Cour de cassation n'admet pas que l'auteur de l'infraction principale puisse être poursuivi pour recel. L'infraction originelle doit donc avoir été commise par un tiers. En revanche, la même juridiction n'hésite pas à admettre que le complice de l'auteur de l'infraction d'origine peut également être poursuivi comme receleur, le recel constituant un délit distinct.

En cas de relaxe ou d'acquittement de l'auteur de l'infraction d'origine pour une raison objective (amnistie réelle ou fait justificatif par exemple), le recel n'est pas punissable puisque l'infraction originelle disparaît juridiquement.

Par contre, le receleur sera poursuivi et condamné, même si l'auteur de l'infraction d'origine échappe aux poursuites pour des raisons procédurales (immunité familiale, non identification, prescription de l'infraction d'origine).

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA CHOSE

Le recel n'est punissable que si celui qui détient, dissimule, transmet la chose ou en tire profit sait que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Cette connaissance peut être déduite de circonstances variées : dissimulation des choses, acquisition à bas prix, objets de grande valeur proposés par des non professionnels, absence de facture

Il n'est pas nécessaire que le receleur ait connaissance de la nature de l'infraction d'origine ni des circonstances précises de sa commission. Il importe peu également que l'auteur de l'infraction initiale soit effectivement puni, le recel est constitué alors même que les circonstances de l'infraction qui a procuré la chose recelée n'auraient pas été établies et que l'auteur de cette infraction serait demeuré inconnu (Cass. crim., 24 novembre 1964) ou serait décédé ou en fuite (Cass. crim., 07 mai 1942).

C'est au prévenu, confronté à certains indices, qu'il incombe d'apporter la preuve de sa bonne foi, c'est à dire son ignorance de la provenance des choses.

Pour apprécier la bonne ou mauvaise foi, il faut se placer au moment où le prévenu reçoit, transmet ou tire profit de la chose. La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas recel à conserver une chose après en avoir appris la provenance, dès lors que la bonne foi est reconnue à l'origine de l'acquisition (Cass. crim., 24 novembre 1977 Arrêt Pelegrin).

Jurisprudence :
La mauvaise foi est caractérisée par l'expérience professionnelle du prévenu exerçant dans le domaine de l'achat et la revente d'objet d'occasion et ayant sciemment omis d'inscrire les bijoux volés découverts dans son coffre dans le registre de police. (Cass. crim., 13 janvier 2016)

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 321-2 DU C.P.

- Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
- Lorsqu'il est commis en bande organisée.

➢ ARTICLE 321-4 DU C.P.

- Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2 du C.P., le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	321-1 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 375 000 € d'amende
AGGRAVÉE		321-2 du C.P.	Une des deux circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 750 000 € d'amende
	DÉLIT OU CRIME	321-4 du C.P.	Circonstances prévues au présent article	Lorsque la peine de infraction d'origine est > à celle du recel, peines encoures sont celles attachées à l'infraction +C.A. dont le receleur a eu connaissance

Nota : l'article 321-3 du C.P. dispose que les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà des 375 000 € jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Nota : le recel aggravé prévu à l'article 321-4 est classifié crime lorsque l'infraction d'origine dont le receleur a connaissance est un crime, ou par l'application des circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

↳ Personnes morales

L'article 321-12 du C.P. prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P. (dissolution, exercice d'activités professionnelles, fermeture temporaire ou définitive d'établissement par exemple).

➢ TENTATIVE : OUI POUR LE RECEL AGGRAVÉ CRIME

La tentative de recel simple n'est pas punissable puisque non prévue par les textes. En revanche, la tentative de recel criminel est toujours punissable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en matière de recel conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA NON-JUSTIFICATION DE RESSOURCES

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une des infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 321-6 alinéa 1 du C.P. définit et réprime la non-justification de ressources.

Nota : Il existe des incriminations spécifiques de non-justification de ressources en matière de :

- *terrorisme (article 421-2-3 C.P.) ;*
- *proxénétisme (article 225-6 3° C.P.) ;*
- *mendicité (article 225-12-5 alinéa 6 C.P.).*

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ ABSENCE DE JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L'ORIGINE DES BIENS POSSÉDÉS

- Les ressources personnelles ne correspondent pas au train de vie de la personne

Le patrimoine ou le train de vie de la personne est sans rapport avec ses revenus. Il revient à celle-ci de justifier de ses moyens d'existence. Cela se fera par la production de documents indiscutables tels que factures, bulletins de paye ou bien encore déclaration de revenus.

Jurisprudence :

. L'article 321-6 du C.P. n'édicte aucune présomption de responsabilité pénale mais il crée un délit spécifique dont il appartient à l'accusation de reporter la preuve (Cass. Crim.,13 juin 2012).

Pour prouver le train de vie reprochable, l'enquêteur devra relever par exemple des frais d'hôtel, de restaurant, vestimentaires ou bien encore l'achat de véhicules automobiles, les mouvements de fonds sur les comptes bancaires etc. Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation des faits et des circonstances de cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus.

Jurisprudences :

. Condamné pour non-justification de ressources le couple qui, même avec un train de vie modeste, possédait des avoirs bancaires disproportionnés à leurs revenus mensuels, multipliait les mouvements de fonds et effectuait de nombreux paiements en espèces (Cass. crim., 6 février 2008).

. La possession d'importantes liquidités sans rapport avec les ressources provenant de l'exploitation d'un bar restaurant (Cass. crim., 19 mai 1999).

- L'origine indéterminée d'un bien détenu

Le législateur a entendu créer une présomption de recel de choses provenant de la délinquance, ce qui explique le renversement de la charge de la preuve.

En effet, c'est au prévenu qu'il appartiendra de déterminer la provenance du bien. Ce dernier correspond aux biens mobiliers et immobiliers.

© SDCP – Tous droits réservés

La preuve de la licéité de la détention se fera notamment par la production de factures.

Jurisprudence :
. Non-justification de sommes versées sur un compte bancaire, de la possession d'un véhicule Mercedes et de la construction d'une maison individuelle (Cass. crim., 27 avril 2000).

➢ RELATIONS HABITUELLES DU MIS EN CAUSE

↳ Avec un ou plusieurs auteurs d'infraction

L'article 321-6 alinéa 1 du C.P. précise la nature des infractions concernées, il s'agit de celles criminelles ou délictuelles punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Il faut en outre que la personne bénéficie directement ou indirectement du produit de cette infraction.

Jurisprudence :
. Le délit de non-justification de ressources est retenu pour des parents trouvés en possession de numéraires et vêtements provenant de vols réalisés par leurs enfants suffisamment âgés pour les commettre à leur instigation, tous vivant en groupe étroit et organisé, alors que les ressources dont ils justifiaient ne pouvaient expliquer la détention d'une grosse somme d'argent ni la propriété de trois véhicules de grande puissance (Cass. crim., 08 février 1989).

Les relations habituelles peuvent se limiter à des rencontres, des entrevues ou des visites. Il est parfois difficile d'établir qu'il existe un lien entre la fortune d'un suspect et ses mauvaises fréquentations. La loi permet d'induire le lien de causalité existant entre l'enrichissement de l'un et l'activité des autres, le recel est en quelque sorte présumé.

Jurisprudence :
. Ne méconnaît pas la présomption d'innocence, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de non-justification de ressources, relève que le prévenu est en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans constater que celle-ci a fait l'objet d'une condamnation définitive pour ces faits.

↳ Avec la victime d'une de ces infractions

Il s'agit de la personne qui, tout en ayant un train de vie supérieur à ses ressources, est vu régulièrement auprès de personnes, victimes d'infractions criminelles ou délictuelles punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Sans pouvoir l'établir de façon certaine, il est possible que cette personne ait participé à la commission des délits supportés par la victime tels traite des êtres humains, crimes ou délits d'extorsion.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE BÉNÉFICIER DU PRODUIT DE LA COMMISSION D'INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE AVEC LAQUELLE IL ENTRETIENT DES RELATIONS HABITUELLES

L'auteur a conscience de bénéficier du produit de la commission d'infractions commises par une personne avec laquelle il entretient des relations habituelles. Ne sera donc pas coupable d'une telle infraction la compagne d'un trafiquant de drogue qui « croit » être en ménage avec un dirigeant de société (Cass. crim., 25 juin 2003).

➢ CONSCIENCE DE PROFITER DES RESSOURCES DE LA VICTIME DE CES INFRACTIONS

L'auteur a conscience de bénéficier des ressources provenant de la victime de ces infractions. Il peut s'agir de victime de traite des êtres humains, proxénétisme, etc.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 321-6-1 ALINÉA 1 DU C.P.**
  - Lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier de ses ressources a autorité.
- **ARTICLE 321-6-1 ALINÉA 2 DU C.P.**
  - Lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure. Il en est de même Lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
- **ARTICLE 321-6-1 ALINÉA 3 DU C.P.**
  - Lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	321-6 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement (*) - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		321-6-1 al.1 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		321-6-1 al.2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 200 000 € d'amende
		321-6-1 al.3 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 3 du présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende

(*) la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l'origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION NE PRÉSENTANT PAS UN DANGER POUR LES PERSONNES ET ENTRAÎNANT UN DOMMAGE IMPORTANT

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-1 I du C.P. définit et réprime les destructions, dégradations ou détériorations ne présentant pas un danger pour les personnes et entraînant un dommage important.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UNE ATTEINTE MATÉRIELLE**

En ne précisant pas les moyens employés, le législateur a envisagé que n'importe quel moyen puisse être utilisé (sauf l'incendie, l'utilisation de substances explosives).

- **SUR UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI**

La notion de bien appartenant à autrui est de portée large. Certains biens néanmoins bénéficient d'une protection spécifique (le sabotage à l'article 411-9 C.P., les biens placés sous scellés à l'article 434-22 C.P., les biens contenus dans un dépôt public à l'article 433-4 C.P., etc.).

- Les biens de nature immobilière

En premier lieu sont évidemment concernées les constructions (bâtiments, maisons privées) quels que soient les matériaux employés pour leur construction et leur valeur. Peu importe qu'elles soient en chantier, l'état d'avancement des travaux doit permettre toutefois de distinguer une véritable construction.

Autres exemples : ouvrages utilisés pour le transport de l'énergie, mobilier urbain, routes, chaussées, station de métro, etc.

- Les biens de nature mobilière

L'interprétation large prévaut également dans ce domaine. Il s'agit des objets à la disposition de l'homme dans sa vie courante : meubles, vêtements, bijoux, documents utilisés dans les affaires, véhicules et moyens de transport.

Nota : La loi n°2015-177 du 16/02/2015 dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité (Art. 515-14 du code civil) et non plus objets ou « biens meubles » comme ils étaient considérés auparavant.

- L'appartenance du bien

Le bien endommagé ou détruit doit appartenir à une autre personne que l'auteur de l'acte de destruction.

La jurisprudence néanmoins applique l'article 322-1 du C.P. au propriétaire d'un bien dont il est établi qu'il n'en a pas la pleine et entière propriété (le copropriétaire qui détruit la clôture de l'immeuble).

© SDCP – Tous droits réservés

- **ENTRAÎNANT UN DOMMAGE IMPORTANT**

L'art. 322-1 I du C.P. vise trois formes de résultats : la destruction, la dégradation et la détérioration.

- La destruction

  Il s'agit de l'acte le plus grave. Le bien visé est rendu inapte à rendre les services qu'on en attend. Elle peut être totale ou partielle, le résultat doit être de rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné (emploi de désherbant pour anéantir une culture, démolition des vitres, portes, fenêtres, tuiles d'une maison, etc.).

- La dégradation

  Il s'agit des dommages qui diminuent les qualités du bien, sans que ceux-ci le rendent inutilisable (arracher des essuie-glaces d'une automobile, crever des pneumatiques, briser un carreau de fenêtre, etc.).

- La détérioration

  Elle désigne des actes moins graves. Le bien visé perd de sa valeur mais après réparation reste apte à remplir le rôle qu'on attend de lui (bris d'une pièce d'une machine réparable, etc.).

  Le dommage doit être suffisamment important pour relever des dispositions de l'article 322-1 I du C.P.. L'importance du résultat reste à l'appréciation du juge.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT NE PAS ÊTRE PROPRIÉTAIRE DU BIEN ET N'AVOIR AUCUN DROIT DE DISPOSITION (CASS. CRIM., 18 SEPTEMBRE 1991)**

L'intention simple suffit. L'auteur du dommage est punissable dès lors qu'il a agi sciemment et volontairement.

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait été animé d'un dol spécial. Peu importe qu'il ait voulu nuire au propriétaire du bien ou qu'il ait cherché par son geste à obtenir un résultat particulier. De même, le mobile importe peu (vengeance, vandalisme).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 322-2 DU C.P.**

  - Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

Les documents concernés sont : les registres de l'état civil, les minutes des actes notariés, les originaux des actes, constats, procès-verbaux dressés par les officiers publics ou ministériels, les différentes catégories de fonctionnaires habilités à constater des infractions. La destruction peut avoir lieu n'importe ou et pas nécessairement dans les locaux même de l'autorité publique.

- **ARTICLE 322-3 DU C.P.**

  - Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
  - Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

© SDCP – Tous droits réservés

- Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
- Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes.
- Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
- Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
- Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.
- Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
- Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

Cette circonstance concerne tous les biens appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques ou nationalisées, mais aussi aux entreprises privées chargées d'une mission de service public (mobilier urbain, fontaine, conduite de gaz, lignes électriques, panneaux d'indication routière, bâtiments de toute sorte destinés à l'utilité publique, etc.).

- Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours.
- Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.
- Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-1 I du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
AGGRAVÉE		322-2 du C.P.	Une circonstance prévue au présent article	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		322-3 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
			Deux des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende

Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : OUI**

  L'article 322-4 du C.P. prévoit expressément la tentative punissable pour ces délits.

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS NE PRÉSENTANT PAS UN DANGER POUR LES PERSONNES ET ENTRAÎNANT UN DOMMAGE LÉGER

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article R. 635-1 du C.P. définit et réprime les destructions, dégradations ou détériorations ne présentant pas un danger pour les personnes et entraînant un dommage léger.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Il arrive que les destructions, dégradations ou détériorations soient de faible importance. Le dommage est alors qualifié de léger. Dans ce cas, la contravention de 5e classe se substitue au délit. Les éléments constitutifs sont identiques à ceux de l'article 322-1 I du C.P. à l'exception de la gravité du dommage.

- **UNE ATTEINTE MATÉRIELLE**

  En ne précisant pas les moyens employés, le législateur a envisagé que n'importe quel moyen puisse être employé (sauf l'incendie, l'utilisation de substances explosives).

- **SUR UN BIEN APPARTENANT À AUTRUI**

  La notion de bien appartenant à autrui est de portée large. Certains biens néanmoins bénéficient d'une protection spécifique (le sabotage à l'article 411-9 C.P., les biens placés sous scellés à l'article 434-22 C.P., les biens contenus dans un dépôt public à l'article 433-4 C.P., etc.).

  - Les biens de nature immobilière
  - Les biens de nature mobilière
  - L'appartenance du bien

- **ENTRAÎNANT UN DOMMAGE LÉGER**

  - La destruction, la dégradation et la détérioration

    Le dommage doit être léger. Cette notion est délicate à cerner. La gravité du dommage est seule à prendre en considération. Elle reste à l'appréciation du juge.

III - ÉLÉMENT MORAL

Par dérogation à la règle applicable aux contraventions punissables, dès lors qu'a été accompli le fait matériel, l'article R. 635-1 du C.P. requiert l'intention coupable. Le texte dit que le dommage est « volontaire ».

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CONTRAVENTION	R. 635-1 du C.P.		- 1 500 € d'amende

  - Personnes morales

    Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article R. 635-1 al. 10 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité par instruction ou par aide et assistance est prévue par l'article R. 635-1 al. 9 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS PAR INSCRIPTIONS, SIGNES ET DESSINS COMMUNÉMENT APPELÉS « TAGS »

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-1 II du C.P. définit et réprime les « tags ».

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Ce texte sert à réprimer les auteurs de graffiti communément appelés « TAGS ». Le dommage doit être léger, l'inscription peut être enlevée facilement sans altération du support. Si les faits ont occasionné des dommages importants (signes indélébiles), ils seront réprimés selon les dispositions de l'article 322-1 I du C.P.

- **UNE ATTEINTE MATÉRIELLE PAR TRAÇAGE**

  Il s'agit d'un acte positif de traçage. Le terme « tracer » ne revêt pas de sens particulier de telle sorte que tout procédé d'inscription peut être retenu : écriture, peinture, gravure... Le procédé employé ne doit cependant pas être de nature à entraîner un dommage important. Il s'agit :
  - Des inscriptions
  - Des signes
  - Des dessins

- **SUR UN BIEN APPARTENANT À AUTRUI**

  Les biens protégés sont clairement énoncés. Aucune autorisation préalable ne doit avoir été donnée à l'auteur du traçage. Il s'agit :
  - Des façades
  - Des véhicules
  - Des voies publiques
  - Du mobilier urbain

  La loi ne distingue pas le caractère public ou privé des biens immobiliers que sont les façades. Il en va de même pour les véhicules.

- **ENTRAÎNANT UN DOMMAGE LÉGER**
  - La destruction, la dégradation et la détérioration

    Le dommage doit être léger (inscription pouvant être effacée sans abîmer le crépi du mur). En effet, si le dommage qui en résulte est grave, le comportement relève alors de l'article 322-1 I du C.P (inscription altérant le support sur lequel elle a été apposée).

III - ÉLÉMENT MORAL

© SDCP – Tous droits réservés

Il s'agit du même élément moral que celui de l'incrimination de l'article 322-1 I du C.P.

- **AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT NE PAS ÊTRE PROPRIÉTAIRE DU BIEN ET N'AVOIR AUCUN DROIT DE DISPOSITION (CASS. CRIM., 18 SEPTEMBRE 1991)**

L'intention simple suffit. L'auteur du dommage est punissable dès lors qu'il a agi sciemment et volontairement. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait été animé d'un dol spécial. Peu importe qu'il ait voulu nuire au propriétaire du bien ou qu'il ait cherché par son geste à obtenir un résultat particulier. De même, le mobile importe peu (ex : vengeance, vandalisme).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 322-2 DU C.P.**
  - Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
- **ARTICLE 322-3 DU C.P.**
  - Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  - Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  - Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  - Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
  - Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
  - Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
  - Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
  - Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
  - Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
  - Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
  - Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-1 II du C.P.		- 3 750 € d'amende - T.I.G.
AGGRAVÉE		322-2 du C.P.	Circonstance prévue au 2° du présent article	- 7 500 € d'amende - T.I.G.
		322-3 du C.P.	Une des circonstances prévues au 1° et suivants du présent article	- 15 000 € d'amende - T.I.G.

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

↳ Amende forfaitaire délictuelle

L'article 322-1 II du C.P. permet de recourir à la procédure d'amende forfaitaire prévue par les articles 495-17 à 495-25 du C.P.P., y compris en cas de récidive.

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 322-4 du C.P. prévoit la tentative punissable pour ces délits.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ATTENTION : **Ce délit, non sanctionné d'une peine d'emprisonnement, interdit la mise en œuvre du cadre juridique de flagrance et d'une mesure de garde à vue.**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS PORTANT SUR DES BIENS CULTURELS PUBLICS OU CLASSÉS

Constitue une infraction la destruction, la dégradation ou la détérioration lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Le patrimoine archéologique au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;

4° Un édifice affecté au culte.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-3-1 du C.P. définit et réprime les destructions, dégradations ou détériorations portant sur des biens culturels publics ou classés.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UNE ATTEINTE MATÉRIELLE**

En ne précisant pas les moyens employés, le législateur a envisagé que n'importe quel moyen puisse être employé (sauf l'incendie, l'utilisation de substances explosives).

- **SUR UN BIEN CULTUREL PUBLIC OU CLASSÉ**

Les biens faisant partie du patrimoine national doivent faire l'objet d'une protection particulière, afin d'éviter que des objets liés à l'histoire et à l'identité du pays ne disparaissent. La recrudescence d'actes de délinquance touchant les biens culturels met en évidence le besoin d'un renforcement des dispositions pénales. Les biens protégés sont les suivants :

- Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
- Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L.510-1 du code du patrimoine ;
- Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France,

© SDCP – Tous droits réservés

une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;
- Un édifice affecté au culte.

➢ ENTRAÎNANT UN DOMMAGE

L'article 322-3-1 du C.P. vise les mêmes résultats que ceux énoncés par l'article 322-1 al.1 : la destruction, la dégradation et la détérioration. Le dommage peut être indifféremment léger ou important. Il suffit que le bien endommagé soit un de ceux énoncés par l'article 322-3-1 du C.P. pour que ses dispositions s'appliquent.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ D'OCCASIONNER UN DOMMAGE SUR UN BIEN EN SACHANT QU'IL PRÉSENTE UN INTÉRÊT POUR LA COLLECTIVITÉ

L'infraction est constituée même si l'auteur est propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 322-3 1° DU C.P.

- Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-3-1 du C.P.		- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende ou ½ de la valeur du bien
AGGRAVÉE		322-3-1 al.6 du C.P.	Avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3 du C.P.	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende ou ½ de la valeur du bien

- Personnes morales
  Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 322-4 du C.P. prévoit la tentative punissable pour ces délits.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

© SDCP – Tous droits réservés

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (INFRACTION INTENTIONNELLE)

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-6 al. 1 du C.P. définit et réprime les destructions, dégradations ou détériorations volontaires et dangereuses pour les personnes.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UNE ATTEINTE MATÉRIELLE DE NATURE A CRÉER UN DANGER POUR LES PERSONNES**

Les moyens employés sont précisés par l'article 322-6 al. 1 du C.P. Ils doivent être de nature à créer un danger pour les personnes.

Ils impliquent que le bien visé soit détérioré, dégradé ou détruit. Quant à leur effet sur les personnes, il suffit que leur intégrité physique ait été mise en danger.

- L'effet d'une substance explosive

  L'article 322-6 du C.P. parle de substance explosive relative au fait de l'homme et non un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'il doit y avoir obligatoirement usage d'une substance explosive (explosifs de toute nature qu'ils agissent en déflagration ou détonation, qu'ils soient de confection artisanale ou industrielle). Leur présentation (cocktail Molotov, dynamite) et leur mode d'action importent peu.

- L'incendie

  Il consiste à allumer un feu, c'est-à-dire à provoquer une combustion rapide et brutale. Le commencement d'exécution recouvre tout le laps de temps qui va des premiers actes accomplis sur place et révélant l'intention coupable, jusqu'au moment de l'embrasement du bien visé. L'incendie se distingue ainsi du feu par ses conséquences dommageables. L'incendie est un feu qui se propage et non maîtrisé, représentant un danger pour les personnes. Il se révèle souvent difficile à circonscrire. Pour cette raison, la qualification de l'article 322-6 du C.P. sera retenue et la qualification de l'art. 322-1 du C.P. sera écartée.

- Les moyens créant un danger pour les personnes

  La nature des moyens propres à créer un danger pour les personnes n'est pas précisée par le code néanmoins cette formule doit être entendue au sens large chaque fois que la sécurité des personnes est gravement mise en danger (le mécanicien qui dérègle le système de freinage d'un autocar, celui qui favorise le déchaînement des forces de la nature : avalanche, éboulement de terrain, ou qui crée une voie d'eau dans la coque d'un bateau, etc.).

© SDCP – Tous droits réservés

- **SUR UN BIEN APPARTENANT À AUTRUI**

  - Les biens

    Par la désignation très générale des biens qu'il protège, l'article 322-6 du C.P. a la même ampleur que l'article 322-1 du C.P.

    Peu importe la nature exacte des objets incendiés ou détruits par l'explosion ou tout autre moyen dangereux (immeubles bâtis habités ou non, habitables ou non, forêts, bois, meubles, registres, documents, véhicules).

    La notion de bien appartenant à autrui est de portée large. Certains biens néanmoins bénéficient d'une protection spécifique.

  - L'appartenance du bien

    Le bien endommagé ou détruit doit appartenir à une autre personne que l'auteur de l'acte de destruction.

    La jurisprudence applique néanmoins l'article 322-1 du C.P. au propriétaire d'un bien dont il est établi qu'il n'en a pas la pleine et entière propriété (le copropriétaire qui détruit la clôture de l'immeuble).

- **ENTRAÎNANT UN DOMMAGE**

L'art. 322-6 du C.P. vise trois formes de résultats : la destruction, la dégradation et la détérioration.

  - La destruction

    Il s'agit de l'acte le plus grave. Le bien visé est rendu inapte à rendre les services qu'on en attend. Elle peut être totale ou partielle, le résultat doit être de rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné.

  - La dégradation

    Il s'agit des dommages, qui diminuent les qualités du bien, sans que ceux-ci le rendent inutilisable.

  - La détérioration

    Elle désigne des actes moins graves. Le bien visé perd de sa valeur mais après réparation reste apte à remplir le rôle qu'on attend de lui.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **AGIR EN CONNAISSANT L'EFFICACITÉ DU MOYEN MIS EN ŒUVRE, AINSI QUE LE DANGER REPRÉSENTE PAR CE MOYEN POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES**

La Cour de cassation considère que l'emploi d'une substance explosive ou de l'incendie caractérise suffisamment l'élément intentionnel du délit, en raison d'un danger grave inhérent à ces moyens d'action dont toute personne est censée connaître l'efficacité (Cass. crim., 24 juin 1998).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **DESTRUCTION, DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION VOLONTAIRES AGGRAVÉES CRIMINELLES**

  - Article 322-6 al. 2 du C.P.

    ✓ Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement.

© SDCP – Tous droits réservés

- Article 322-7 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
  - ✓ Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui.
- Article 322-8 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
  - ✓ Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
  - ✓ Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.
  - ✓ Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui.
- Article 322-9 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente.
  - ✓ Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui.
- Article 322-10 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-6 al.1 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE	CRIME	322-6 al.2 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-6 du C.P.	– 15 ans de réclusion – 150 000 € d'amende
		322-7 al.1 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-6 du C.P.	
		322-8 al.1 du C.P.	Une des circonstances prévues aux 1° à 3° du présent article appliquée à l'al.1 de l'art. 322-6 du C.P.	– 20 ans de réclusion – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
		322-7 al.2 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-7 du C.P.	– 20 ans de réclusion – 200 000 € d'amende
		322-9 al.1 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-6 du C.P.	– 30 ans de réclusion – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
		322-8 al.5 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-8 du C.P.	– 30 ans de réclusion – 200 000 € d'amende – Période de sûreté
		322-10 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-6 du C.P.	– R.C. à perpétuité – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
		322-9 al.2 du C.P.	Circonstance appliquée à l'al.1 de l'art. 322-9 du C.P.	– R.C. à perpétuité – 200 000 € d'amende – Période de sûreté

- Personnes morales

  Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 322-11 du C.P. prévoit la tentative punissable pour le délit de l'article 322-6.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (INFRACTION NON INTENTIONNELLE)

La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-5 al. 1 du C.P. définit et réprime les destructions, dégradations ou détériorations involontaires et dangereuses pour les personnes.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ IMPOSÉE PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT**

Le terme de règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. L'inobservation d'une obligation textuelle se suffit en elle-même. Il n'est pas besoin de faire référence aux devoirs généraux de prudence et de diligence. Les magistrats doivent pouvoir préciser la source et la nature exacte de l'obligation violée (Cass. crim., 18 juin 2002).

Dans les deux cas, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait un usage suffisant de son intelligence et de sa volonté pour éviter l'infraction. S'il avait pris les précautions nécessaires, le dommage n'aurait pas été causé.

- **UNE ATTEINTE MATÉRIELLE**

L'ensemble des moyens doit mettre en danger les personnes.

- L'effet d'une explosion

L'article 322-5 parle de l'effet d'une explosion, c'est-à-dire qu'elle peut résulter de n'importe quel acte involontaire (ex : le conducteur qui commet une infraction au code de la route et percute un camion citerne d'essence, l'individu qui par inobservation des règlements fume dans un dépôt de carburant ou dans une station-service, etc.).

- L'incendie

Il consiste à allumer un feu, c'est-à-dire à provoquer une combustion rapide et brutale. Le commencement d'exécution recouvre tout le laps de temps qui va des premiers actes accomplis sur place et révélant l'intention coupable, jusqu'au moment de l'embrasement du bien visé.

L'incendie se distingue ainsi du feu par ses conséquences dommageables. L'incendie est un feu qui se propage et non maîtrisé, représentant un danger pour les personnes. Il se révèle souvent difficile à circonscrire. Pour cette raison, la qualification de l'article 322-5 du C.P. sera retenue et la qualification de l'art. 322-1 du C.P. sera écartée.

© SDCP – Tous droits réservés

- **SUR UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI**

Par la désignation très générale des biens qu'il protège, l'article 322-5 du C.P. a la même ampleur que l'article 322-1 du C.P.

Peu importe la nature exacte des objets incendiés ou détruits par l'explosion (ex : immeubles bâtis -habités ou non, habitables ou non-, forêts, bois, meubles, registres, documents, véhicules).

Le bien endommagé ou détruit doit appartenir à une autre personne que l'auteur de l'acte de destruction.

- **ENTRAÎNANT UN DOMMAGE**

L'art. 322-5 du C.P. vise trois formes de résultats : la destruction, la dégradation et la détérioration.

- La destruction

Il s'agit de l'acte le plus grave. Le bien visé est rendu inapte à rendre les services qu'on en attend. Elle peut être totale ou partielle, le résultat doit être de rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné.

- La dégradation

Il s'agit des dommages qui diminuent les qualités du bien, sans que ceux-ci le rendent inutilisable.

- La détérioration

Elle désigne des actes moins graves. Le bien visé perd de sa valeur mais après réparation reste apte à remplir le rôle qu'on attend de lui.

- **UN LIEN DE CAUSALITÉ**

Le manquement doit avoir concouru au dommage. La causalité n'a pas à être immédiate. Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La loi distingue la causalité directe et la causalité indirecte. Ainsi, en cas de causalité directe, la responsabilité pénale est engagée par une faute quelconque. En cas de causalité indirecte, il est nécessaire que soit établie une faute délibérée ou caractérisée.

- La causalité indirecte

L'article 121-3 al. 4 du C.P. précise que « sont considérés comme auteurs indirects les personnes physiques qui sans être directement à l'origine du dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. ». Leur défaut de précaution présente un lien certain avec le dommage qu'ils ont contribué, par leur omission de faire, à réaliser. L'agent est seulement à l'origine de la situation dangereuse.

- La causalité directe

La circulaire d'application du 11 octobre 2000 parle de causalité immédiate. L'auteur n'engage sa responsabilité pénale que s'il a commis une faute ordinaire à la fois essentielle et déterminante à l'origine du dommage.

Le lien de causalité est direct chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne.

III - ÉLÉMENT MORAL

Pour l'article 322-5 al. 1 du C.P. :

- **AGIR EN MÉCONNAISSANT LES EXIGENCES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES QUI AURAIENT DU ÊTRE RESPECTÉES**

Il ne s'agit pas de n'importe quelle faute, car l'auteur agit en omettant de respecter une obligation précise, imposée par une loi ou un règlement et tendant à exiger le respect de normes de sécurité ou de prudence.

© SDCP – Tous droits réservés

Pour l'article 322-5 al. 2 du C.P. :

- **AGIR EN MÉCONNAISSANT VOLONTAIREMENT LES EXIGENCES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES EN TOUTE CONNAISSANCE DES RISQUES ENCOURUS**

Il s'agit d'une forme « aggravée » de l'élément moral. L'auteur sait les dangers que comporte l'omission des précautions qui s'imposent, mais il choisit de ne pas les respecter et prend volontairement le risque de causer le dommage qu'il aurait dû éviter.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

La répression diffère selon que l'incendie intervient dans les conditions des alinéas 1 ou 2 de l'article 322-5 du C.P.

- **ARTICLE 322-5 AL. 2 DU C.P.**
  - En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
- **ARTICLE 322-5 AL. 3 À 6 DU C.P.**
  - Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ;
  - Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement ;
  - Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours ;
  - S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-5 al.1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		322-5 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
	DÉLIT	322-5 al.3 du C.P.	Circonstance appliquée à l'alinéa 1	- 2 ans d'emprisonnement - 30 .000 € d'amende
			Circonstance appliquée à l'alinéa 2	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		322-5 al.4 du C.P.	Circonstance appliquée à l'alinéa 1	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
			Circonstance appliquée à l'alinéa 2	- 5 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		322-5 al.5 du C.P.	Circonstance appliquée à l'alinéa 1	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
			Circonstance appliquée à l'alinéa 2	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		322-5 al.6 du C.P.	Circonstance appliquée à l'alinéa 1	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
			Circonstance appliquée à l'alinéa 2	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

- Personnes morales
  Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : NON**

© SDCP – Tous droits réservés

LA DIFFUSION DE PROCÉDÉS PERMETTANT LA FABRICATION D'ENGINS DE DESTRUCTION

Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-6-1 al. 1 du C.P. définit et réprime la diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LES MOYENS DE DIFFUSION**

La diffusion doit être constatée : il faut qu'il existe une transmission vers une ou plusieurs personnes. Tous les moyens de diffusion sont visés : courriers, tracts, affiches, revues, cassettes vidéos, communications électroniques,…

- **LA DIFFUSION A L'ÉGARD DE TOUT PUBLIC**

L'incrimination peut être retenue dès lors que la diffusion intervient à destination d'un correspondant déterminé (particulier) à titre privé ou bien à l'égard d'un public non identifié (exemple : site Internet).

L'infraction ne s'applique pas lorsque les diffusions interviennent dans un cadre strictement professionnel : chercheurs, investigations de services d'enquête,…

- **LES PROCÉDÉS PERMETTANT LA FABRICATION D'ENGINS DE DESTRUCTION**

Tous les modes d'emploi proposés sont concernés, qu'ils soient élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques ou à partir de tout produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole.

L'engin susceptible d'être confectionné à l'aide du mode d'emploi permet d'envisager, en cas d'utilisation, la mise en danger de l'intégrité physique des personnes et la destruction partielle ou totale d'un bien.

Il s'agit d'engins de destruction en tout genre qui peuvent provoquer des dommages : incendies, explosions, contaminations, (ex : engins explosifs improvisés).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONNAISSANCE DU RISQUE COURU EN DIFFUSANT DES MODES D'EMPLOI DONT L'UTILISATION S'AVÈRE DANGEREUSE**

L'auteur n'ignore pas le risque couru en diffusant des modes d'emploi dont l'utilisation s'avère dangereuse pour les tiers, et au premier rang desquels les apprentis artificiers.

- **DIFFUSER SCIEMMENT UN MODE D'EMPLOI DESTINE A FABRIQUER UN ENGIN DE DESTRUCTION**

L'incrimination est retenue à l'encontre de la personne qui a sciemment diffusé un mode d'emploi destiné à fabriquer un engin de destruction.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 322-6-1 AL. 2 DU C.P.**
  - Lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-6-1 al.1 du C.P.		– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		322-6-1 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende

  - Personnes morales
    Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA DÉTENTION OU LE TRANSPORT DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS EN VUE DE LA PRÉPARATION DE DESTRUCTION, DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION DANGEREUSES OU D'UNE ATTEINTE AUX PERSONNES

La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 du C.P. ou d'atteintes aux personnes, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-11-1 al. 1 du C.P. définit et réprime la détention ou le transport de substances de produits incendiaires ou explosifs.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Les violences urbaines sont souvent marquées par des incendies de bâtiments et de véhicules, provoqués notamment par divers engins explosifs ou incendiaires improvisés et de fabrication artisanale (jets d'essence ou de cocktails Molotov). Afin de mieux prévenir ces phénomènes dangereux, le législateur a créé cette infraction spécifique dont les dispositions permettent de réprimer certains comportements avant que les destructions ne soient commises ou tentées.

- **LA DÉTENTION OU LE TRANSPORT**

L'auteur de l'infraction est trouvé en possession de substances ou produits soit incendiaires, soit explosifs. Cette possession peut prendre deux formes, soit la détention soit le transport.

La détention se définit comme le fait d'avoir à sa disposition ces substances ou produits incriminés, sans en être ni se prétendre forcément possesseur ou propriétaire. Ils peuvent également être détenus dans des endroits divers, au domicile de la personne ou d'autrui, dans les parties communes, etc.

Les incriminations de détention et de transport traduisent une grande souplesse d'utilisation. Le fait d'être trouvé porteur de tels produits sur la voie publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ LA NATURE DES SUBSTANCES ET PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS

↳ Les substances ou produits incendiaires ou explosifs

Sont visés les poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives. Cette définition concerne non seulement les explosifs fabriqués de façon industrielle (exemple : dynamite) mais également les explosifs réalisés de façon artisanale (engins explosifs improvisés).

Sont également concernés les substances ou produits incendiaires tels que les cocktails Molotov.

↳ Les éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs

Les éléments ou substances qui peuvent être concernés sont nombreux. La liste ne peut être exhaustive : mèche lente, détonateur, poudre explosive, bouteille de gaz, etc.

↳ Pluralité d'objets, substances ou produits

Le texte, par l'emploi du pluriel, vise des substances, produits, ou éléments. La jurisprudence retient donc que la présence d'un seul objet n'est pas suffisante.

⚖ *Jurisprudence :*
Dès lors que ces objets étaient au moins au nombre de deux, qu'ils ne pouvaient être mis en œuvre que par le feu, et constituaient donc des produits incendiaires ou explosifs (…) le transport et la détention de ces engins étaient de nature à créer un danger et s'inscrivaient dans la préparation d'infractions aux personnes ou aux biens, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. (Cass. crim 23-84.092 du 20 mars 2024)

➢ LA PRÉPARATION CARACTÉRISÉE DE CERTAINES INFRACTIONS

L'auteur ne doit pas être passé à l'acte mais sa volonté doit être « caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ».

La résolution d'agir de l'auteur doit être démontrée à partir de la découverte d'un ou plusieurs actes préparatoires. L'élément intentionnel de l'auteur doit donc apparaître sans ambiguïté (ex : interpellation d'une personne transportant en plus d'un bidon d'essence, des bouteilles vides et des chiffons usagés, matériels nécessaires à la confection de cocktails Molotov).

↳ L'infraction définie à l'article 322-6 du C.P.

Il s'agit des destructions de bien dangereuses pour les personnes par effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen.

↳ Les infractions d'atteintes aux personnes

Le texte fait référence aux infractions visées dans le titre II du Livre II du code pénal : atteintes à la vie, violences,…

➢ L'ABSENCE D'UTILISATION DE CES SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS

Si de telles substances incendiaires ou explosives étaient utilisées, elles pourraient entraîner des destructions, des dégradations ou des détériorations de biens dangereuses pour les personnes.

Cependant, l'incrimination de l'art. 322-11-1 al. 1 vise à réprimer l'auteur pour le seul fait de détenir ou de transporter des substances ou produits incendiaires avant toute utilisation.

Par conséquent, si l'auteur utilise ou tente d'utiliser ces substances, il sera poursuivi non pas sur la base de l'article 322-11-1 du C.P. mais sur celle de l'article 322-6 du C.P. ou de l'une des infractions d'atteintes aux personnes.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE DÉTENIR OU DE TRANSPORTER DES PRODUITS OU SUBSTANCES INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS DANS LE BUT DE COMMETTRE UNE INFRACTION DANGEREUSE POUR LES PERSONNES**

Le délit de l'article 322-11-1 al. 1 du C.P. ne peut être retenu que si l'intention coupable de l'auteur est démontrée.

La découverte d'actes préparatoires met en évidence son intention malveillante.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 322-11-1 AL. 2 DU C.P.**
  - Lorsque les faits sont commis en bande organisée.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-11-1 al.1 du C.P.		- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE		322-11-1 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 500 000 € d'amende

  - Personnes morales

    Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA DÉTENTION OU LE TRANSPORT DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS SANS MOTIF LÉGITIME PERMETTANT DE COMMETTRE DES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS OU DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES

Constitue une infraction la détention ou le transport sans motif légitime :

1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-11-1 al. 3 du C.P. définit et réprime la détention ou le transport, sans motif légitime, de substances ou produits incendiaires ou explosifs lorsqu'ils sont susceptibles de permettre des destructions, dégradations ou détériorations dangereuses pour les personnes.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LA POSSESSION DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS, SANS MOTIF LÉGITIME**

  - La détention ou le transport

    L'auteur de l'infraction est trouvé en possession de substances ou produits soit incendiaires, soit explosifs. Cette possession peut prendre deux formes, soit la détention soit le transport.

    La détention se définit comme le fait d'avoir à sa disposition ces substances ou produits incriminés, sans en être ni se prétendre forcément possesseur ou propriétaire.

    Ils peuvent également être détenus dans des endroits divers, au domicile de la personne ou d'autrui, dans les parties communes, etc.

© SDCP – Tous droits réservés

Les incriminations de détention et de transport traduisent une grande souplesse d'utilisation. Le fait d'être trouvé porteur de tels produits sur la voie publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport.

- L'absence de motif légitime

L'auteur de l'infraction détient ou transporte des produits explosifs ou incendiaires sans motif légitime. Cette notion permet d'apprécier chaque situation au cas par cas.

Ainsi, elle permet de poursuivre une personne qui, notamment dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, transporte sans aucune raison un bidon d'essence. En revanche, toute personne qui en toute bonne foi en transporte un pour remplir une tondeuse à gazon ne saurait être inquiétée.

➢ LA NATURE DES SUBSTANCES ET PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS

Une distinction existe selon la nature des substances détenues ou transportées.

- Les substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier

Le législateur incrimine des substances ou produits explosifs de fabrication artisanale. Bien que n'entrant pas dans la catégorie des explosifs conventionnels, ces substances ou produits se révèlent néanmoins d'une extrême dangerosité. De sorte que la détention ou le transport de tels produits, en l'absence de motif légitime, suffit à constituer l'infraction. (ex : transport d'un mélange explosif contenant du nitrate d'ammonium (engrais) avec de l'essence.).

- Les substances ou produits incendiaires et les éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs détenus ou transportés malgré l'interdiction qui en a été faite par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public

Il s'agit de substances plus banales qui ne sont pas interdites. A priori sans danger, elles n'entrent pas dans la catégorie précédente. Pour que la détention ou le transport de ces substances soit interdite, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies :

- ✓ l'absence de motif légitime ; à elle seule, cette condition ne suffit pas pour caractériser l'infraction ;
- ✓ la violation d'un arrêté préfectoral interdisant la détention et le transport de ces substances.

Cet arrêté est pris en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. Il s'agit donc d'une mesure temporaire liée aux circonstances de temps et de lieux ; dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, l'arrêté vise à prévenir la commission d'actes graves, en interdisant par exemple le transport de bidons d'essence.

➢ L'ABSENCE D'UTILISATION DE CES PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS

Si de telles substances explosives ou incendiaires étaient utilisées, elles pourraient entraîner des destructions, des dégradations ou des détériorations de biens dangereuses pour les personnes au sens de l'article 322-6 du C.P.

L'incrimination de l'art. 322-11-1, 1° et 2° vise à réprimer l'auteur pour le seul fait de détenir ou de transporter de telles substances ou produits dangereux pour les personnes avant toute utilisation.

Par conséquent, si l'auteur utilise ou tente d'utiliser ces substances, il sera poursuivi non pas sur la base de l'article 322-11-1 mais sur celle de l'article 322-6 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

Pour l'article 322-11-1, 1° du C.P. :

- **CONSCIENCE DE DÉTENIR OU DE TRANSPORTER DES SUBSTANCES OU PRODUITS EXPLOSIFS SANS MOTIF LÉGITIME**

Pour l'article 322-11-1, 2° du C.P. :

- **N'AVOIR AUCUN MOTIF LÉGITIME ET NE PAS RESPECTER L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-11-1 1° du C.P. 322-11-1 2° du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

  - Personnes morales
    Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES MENACES DE DESTRUCTION, DE DÉGRADATION OU DE DÉTÉRIORATION SANS CONDITION

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-12 du C.P. définit et réprime les menaces d'atteintes aux biens sans condition.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LA FORME DE LA MENACE**

La menace est l'annonce d'un mal que l'on dit vouloir faire. La menace peut être verbale, dans ce cas elle doit être réitérée. Elle peut résulter d'un écrit, d'une image ou de tout autre objet et dans ce cas, elle peut être unique.

- **L'OBJET DE LA MENACE**

La menace doit viser un bien déterminé. Elle doit représenter un danger direct pour la personne dans le cas de l'article 322-12 du C.P. (ex : menace en cas de refus de payer, de transformer un cabaret en charcuterie).

NOTA : Si ce danger n'existe pas, il faudra retenir la qualification contraventionnelle de l'article R. 634-1 du C.P. (4ème classe) pour une menace de dommage "important" ou celle de l'article R. 631-1 du C.P. (1ère classe) pour une menace de dommage léger.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ D'ATTEINDRE MORALEMENT LA VICTIME**

L'intention coupable est requise. Peu importe le mobile. Il est indifférent que l'auteur des menaces n'ait manifestement pas les moyens de les mettre à exécution.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-12 du C.P.		- 6 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P..

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES MENACES DE DESTRUCTION, DE DÉGRADATION OU DE DÉTÉRIORATION AVEC CONDITION

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-13 al. 1 du C.P. définit et réprime les menaces d'atteintes aux biens avec condition.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LA FORME DE LA MENACE**

La menace est l'annonce d'un mal que l'on dit vouloir faire. Peu importe la forme de la menace. Elle peut être extériorisée par « quelque moyen que ce soit » : écrit, emploi de moyens informatiques, vidéo, menaces verbales, etc.

- **L'OBJET DE LA MENACE**

La menace doit viser un bien déterminé.

- **LA CONDITION**

L'ordre de remplir une condition est exigé. La condition peut revêtir différentes formes, tant une action qu'une abstention, une obligation de faire ou de ne pas faire. C'est une injonction faite à autrui, qui se trouve contraint de s'y soumettre s'il veut éviter d'être victime des faits qui lui sont promis dans la menace. L'auteur porte atteinte à la liberté d'agir de la victime parce qu'il l'intimide et la contraint à un certain comportement.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ D'ATTEINDRE MORALEMENT LA VICTIME**

L'intention coupable est requise. Peu importe le mobile.

Il est indifférent que l'auteur des menaces n'ait manifestement pas les moyens de les mettre à exécution.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 322-13 AL. 2 DU C.P.**

S'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-13 al.1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		322-13 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES FAUSSES ALERTES

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise, constitue une infraction.

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours, constitue également une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 322-14 du C.P. définit et réprime les fausses alertes.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LA COMMUNICATION OU LA DIVULGATION**

Le moyen est indifférent, l'auteur peut utiliser n'importe quel procédé de communication ou de divulgation : par écrit ou à l'oral, par téléphone ou radio, etc.

- **UNE FAUSSE INFORMATION**

L'information doit être fausse.

- Soit l'existence ou la survenance d'une destruction, dégradation ou détérioration dangereuses pour les personnes

Elle consiste à faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (ex : fausse alerte à la bombe dans un établissement scolaire, une gare, un aéroport, coup de téléphone anonyme faisant croire à l'existence d'un incendie criminel, etc.). L'alinéa 1er de l'article 322-14 du C.P. suppose une infraction qui porte sur la commission passée ou à venir de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale de destruction, dégradation ou détérioration dangereuses pour les personnes.

- Soit l'existence d'un sinistre et provoquer l'intervention inutile des secours

Il s'agit de faire croire à un sinistre (ex : feu d'origine accidentelle ou naturelle, accident de la circulation, du travail, de loisir ou les atteintes à l'environnement, etc.) dans le but de provoquer l'intervention inutile des secours. Le deuxième alinéa de l'article 322-14 du C.P. vise un sinistre et non pas des faits susceptibles d'être qualifiés pénalement.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONNAISSANCE DE LA FAUSSETÉ DE L'INFORMATION**

L'intention coupable est requise. Peu importe le mobile.

© SDCP – Tous droits réservés

- **VOLONTÉ DE FAIRE CROIRE A AUTRUI SOIT L'EXISTENCE OU LA SURVENANCE D'UNE DESTRUCTION, UNE DÉGRADATION OU UNE DÉTÉRIORATION DANGEREUSE POUR LES PERSONNES SOIT LA NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION DES SECOURS**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	322-14 al.1 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
		322-14 al.2 du C.P.		

  - Personnes morales
    Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 322-17 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ACCÈS OU LE MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 323-1 du C.P. définit et réprime l'accès ou le maintien dans un système de traitement automatisé de données.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

↳ La notion de système

Le code pénal ne donne pas de définition du système de traitement automatisé de données. Cependant, il peut être considéré comme un ensemble de biens matériels et logiciels, doté d'une capacité de mémoire et de traitement de l'information, capable d'accomplir des tâches plus ou moins évoluées et d'en restituer les résultats à celui qui les a commandés.

Le système peut donc être la machine en elle-même, ses composants, mais également les programmes ou logiciels en assurant le fonctionnement.

⚖ *Jurisprudences :*

. Il a été jugé que le radiotéléphone était un système (C.A. Paris, 18 novembre 1992).

. L'annuaire électronique de France Télécom est un système (Tr. corr. Brest, 14 mars 1995).

. Le réseau « carte bleue » avec lequel il est possible de communiquer grâce à des terminaux est un système de traitement automatisé de données (T.G.I. Paris, 25 février 2000).

Le système de la carte bleue est au sens de l'article 323-1 du C.P., un système de traitement automatisé de données. Le terminal de paiement, parce qu'il vérifie lors de la transaction l'authenticité de la carte en effectuant un calcul de données sur celle-ci, doit être considéré comme partie intégrante du système automatisé de données.

↳ Le « maître du système »

Le maître du système n'est pas nécessairement son concepteur ou celui qui a autorisé son utilisation. Il peut s'agir de celui qui a régulièrement acquis le droit de l'exploiter soit pour sa propre entreprise, soit pour commercialiser les services qu'il procure.

Il dispose à l'égard du système de prérogatives que l'on peut rapprocher des attributs de la propriété. En ce sens, il peut modifier le système, le supprimer, le communiquer à autrui, l'utiliser ou autoriser autrui à l'utiliser.

Les différents délits prévus par le code pénal supposent le non-respect de la volonté du maître du système.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UN ACCÈS OU UN MAINTIEN

↳ L'accès dans un système de traitement automatisé de données

L'accès ne tombe sous le coup de la loi pénale que s'il est le fait d'une personne qui n'a pas le droit d'accéder au système ou n'a pas le droit d'y accéder de la façon dont elle y a accédé. L'accès peut être présenté comme l'établissement d'une communication avec le système. Techniquement la manière dont il s'opère n'a pas été définie par le législateur, tous les modes de pénétration irréguliers sont visés. Cela permet d'atteindre la personne qui, dépasse l'autorisation d'accès qui lui a été donnée, parvient à forcer les codes restreignant l'accès au système, se fait passer pour une personne autorisée, etc.

Jurisprudences :

. Une personne qui a utilisé pendant plus de deux ans un code d'accès à une base de données qui lui avait été remis pour une période d'essai (Cass. crim., 03 octobre 2007).

. Insertion d'un « Cheval de Troie » dans un système (Tr. corr. Limoges, 14 mars 1994).

La cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 05 avril 1994 a très clairement affirmé « qu'il n'est pas nécessaire pour que l'infraction existe que l'accès soit limité par un dispositif de protection ».

Ce qui est réprimé c'est l'accès sans droit qui peut résulter soit de la loi (secret professionnel, secret des informations nominatives par exemple), soit de la volonté de la personne qui a réuni des informations en un système de ne pas laisser n'importe qui y accéder. L'absence de droit peut également résulter de ce que le maître du système en subordonne l'accès au respect d'une certaine procédure (code, paiement d'un prix). L'accès est sans droit dès lors que le maître du système a manifesté l'intention d'en restreindre l'accès aux seules personnes autorisées.

Jurisprudence :

. ancien salarié de l'Agence France Presse qui, après son départ de l'agence et travaillant alors pour une société concurrente, fait usage de codes d'accès lui permettant d'accéder, via l'adresse électronique de l'agence aux bases de données rédactionnelles, commerciales et administratives de l'agence (C.A. Paris 27 mars 2002).

Les systèmes téléphoniques sont souvent pris pour cible. Ainsi se rend coupable d'accès frauduleux le technicien de maintenance qui a crée un numéro d'appel et programmé le standard téléphonique de trois sociétés clientes de son employeur, et utilisé ce numéro réservé à l'installateur pour l'utilisation du système de télégestion afin de pénétrer dans le standard téléphonique, ce procédé lui permettant d'obtenir des communications extérieures sans limite d'accès sur le réseau public et sans que les numéros de téléphone appelants puissent être identifiés (C.A. Paris 19 juin 2001). Enfin, le texte prévoit que l'accès peut se faire dans « tout ou partie » du système de traitement automatisé de données. Cela permet de réprimer aussi bien la personne qui ne s'introduit que dans une zone unique du système (un terminal d'ordinateur, un logiciel, etc.), mais également celle qui, pourtant habilitée pour une partie du système, en profite pour accéder à une autre pour laquelle elle n'est pas autorisée.

↳ Le maintien dans un système de traitement automatisé de données

Cette incrimination présente un intérêt notamment pour réprimer des accès qui à l'origine sont le fruit du hasard, d'une erreur ou d'une inadvertance, ou bien effectués selon des procédures régulières suivies d'opérations qui ne le sont pas.

Le maintien, qu'il soit « inoffensif », c'est-à-dire sans préjudice pour le maître du système (simple « promenade » dans le système), ou bien actif (utilisation des possibilités du système au-delà de ce qui est autorisé), est incriminable.

Jurisprudence :

. L'usage abusif à des fins ludiques du minitel mis à la disposition d'agents d'un service public pour les besoins du service (C.A. Paris, 15 décembre 1999).

Le maintien est un délit continu, la prescription ne commence donc à courir qu'à partir du moment où ce maintien prend fin.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'ACCÉDER OU DE SE MAINTENIR SANS DROIT DANS UN SYSTÈME AUTOMATISÉ DE DONNÉES

L'auteur doit avoir eu conscience d'accéder ou de se maintenir dans le système contre le gré du maître de celui-ci (C.A. Paris, 15 décembre 1999).

L'accès par erreur, possible dès lors que le système n'est pas protégé, n'est pas pénalement sanctionné. La vraisemblance de l'erreur ou de l'intention est néanmoins appréciée par les juges en fonction des compétences du prévenu en informatique. La présence d'un dispositif permettra, en cas de forcement, d'établir sans conteste le caractère irrégulier et délibéré de l'intrusion.

Le mobile est indifférent, peu importe que les auteurs de ces délits aient agi par jeu, pour réaliser une prouesse technique ou bien voulu « rendre service » pour démontrer les faiblesses d'un système.

⚖ *Jurisprudence :*
. Un informaticien voulant dénoncer la mauvaise protection par la société propriétaire d'un site des données personnelles de ses clients (T.G.I. Paris, 13 février 2002).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 323-1 AL. 2 DU C.P.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.

➢ ARTICLE 323-1 AL. 3 DU C.P.

Lorsque les infractions ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

➢ ARTICLE 323-4-1 DU C.P.

Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée.

➢ ARTICLE 323-4-2 DU C.P.

Lorsque l'infraction a pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	323-1 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE		323-1 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		323-1 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-4-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-4-2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

L'article 323-6 du C.P. dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative d'accès ou de maintien dans un système de traitement automatisé de données est spécialement prévue et réprimée par l'article 323-7 du C.P.

Comme pour toute tentative, elle doit être caractérisée par un commencement d'exécution et ne pas aboutir du fait de l'intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable en matière d'accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 323-2 du C.P. définit et réprime le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'objet est d'affecter le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données depuis l'extérieur. Peu importe que ce système ne fonctionne plus du tout (parce qu'il a été entravé) ou qu'il fonctionne encore mais en échappant au contrôle de son utilisateur (parce qu'il a été faussé).

➢ UNE ENTRAVE

Le fonctionnement englobe ce qui dépend du système d'exploitation et les services attendus des divers programmes d'exploitation. L'entrave est un acte positif qui correspond parfois à une impossibilité totale d'utiliser le système, mais peut également consister en un simple ralentissement, en une diminution de capacité de traitement.

Jurisprudences :

. Le directeur technique d'une entreprise informatique a bloqué le système en ne communiquant pas aux utilisateurs la clef d'accès. Il ne s'est pas contenté d'une simple abstention mais a effacé le programme de clefs d'accès (C.A. Paris, 05 octobre 1994).

. Envoi, sur des services télématiques de messages destinés à racoler leurs utilisateurs afin de les envoyer vers d'autres serveurs et d'en ralentir le fonctionnement (C.A. Paris 5 avril 1994).

Le trouble peut être permanent, il peut également se reproduire à échéance régulière.

Jurisprudences :

. Le système est infesté par un virus qui constitue un trouble permanent (C.A. Paris, 15 mars 1995).

. Une bombe logique a été insérée pour paralyser régulièrement le fonctionnement du système et obliger ainsi à payer la maintenance (C.A. Paris, 15 mars 1994).

L'entrave peut être destinée uniquement à certains utilisateurs ou les concerner tous.

➢ L'ACTION DE FAUSSER

Le terme « fausser » est synonyme d'altérer, déformer. Fausser le fonctionnement c'est exercer sur le système une action qui, sans empêcher son fonctionnement infléchit cependant celui-ci jusqu'à le rendre en pratique inutilisable. D'une façon générale, on peut considérer que le fonctionnement d'un système est faussé lorsque le résultat produit est différent de ce qu'il aurait dû être.

Jurisprudences :

. Le télé-déchargement a été considéré comme le fait de fausser un système (Tr. corr. Brest, 14 mars 1995).

. L'action de fausser a été retenue pour des manipulations permettant d'adapter un radio-téléphone au 36-15 (Tr. corr. Paris, 02 avril 1992).

© SDCP – Tous droits réservés

Les techniques dont l'utilisation est susceptible de fausser le fonctionnement d'un système sont nombreuses et diverses, on peut ainsi nommer le cheval de Troie, les bombes logiques, les virus, mais également les sabotages effectués sur le matériel.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ENTRAVE APPORTÉE AU SYSTÈME OU DU FAIT QU'IL FAUSSE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

L'auteur doit agir avec la volonté délibérée d'entraver ou de fausser le système.

⚖ *Jurisprudence :*
. A ainsi été relaxé au bénéfice du doute un fabricant d'une disquette infestée d'un virus, faute de preuve de ce qu'il connaissait la présence du virus lors de la duplication (C.A. Paris, 15 mars 1995).

Les textes n'exigent pas pour autant une intention de nuire ou une volonté de causer un préjudice, même si elles peuvent bien évidemment se rencontrer.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 323-2 AL. 2 DU C.P.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

➢ ARTICLE 323-4-1 DU C.P.

Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée.

➢ ARTICLE 323-4-2 DU C.P.

Lorsque l'infraction a pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

<table>
<tr><th>QUALIFICATION</th><th>CLASSIFICATION</th><th>ARTICLE</th><th>CIRCONSTANCES AGGRAVANTES</th><th>PEINES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td>SIMPLE</td><td rowspan="4">DÉLIT</td><td rowspan="2">323-2 du C.P.</td><td></td><td>- 5 ans d'emprisonnement
- 150 000 € d'amende</td></tr>
<tr><td rowspan="3">AGGRAVÉE</td><td>Circonstance prévue à l'al.2 du présent article</td><td>- 7 ans d'emprisonnement
- 300 000 € d'amende</td></tr>
<tr><td>323-4-1 du C.P.</td><td>Circonstance prévue au présent article</td><td rowspan="2">-10 ans d'emprisonnement
- 300 000 € d'amende</td></tr>
<tr><td>323-4-2 du C.P.</td><td>Circonstance prévue au présent article</td></tr>
</table>

↳ Personnes morales

L'article 323-6 du C.P. dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : OUI**

La tentative d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est spécialement prévue et réprimée par l'article 323-7 du C.P.

Comme pour toute tentative, elle doit être caractérisée par un commencement d'exécution et ne pas aboutir du fait de l'intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est évidemment applicable en matière d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'INTRODUCTION, LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNÉES

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 323-3 du C.P. définit et réprime l'introduction, l'extraction, la détention, la reproduction, la transmission, la suppression ou la modification frauduleuse de données.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE ACTION SUR LES DONNÉES

L'action doit porter sur les données contenues dans le système. Il importe peu que ce système soit finalisé ou en cours d'élaboration (cass. crim., 05 janvier 1994). L'auteur peut avoir eu un accès licite ou non au système de traitement des données. Il importe peu également que l'action ne crée aucune perturbation, apparente ou immédiate, du fonctionnement du système.

Dans la pratique, cette forme de piratage informatique est souvent appelée « cracking ».

Il est admis que l'action sur des données sorties d'un système ne tombe pas sous le coup de la loi. Il en est ainsi de la manipulation des données contenues sur un support de stockage externe (clef USB, disque dur, Cd-Rom…). Il en irait autrement si ces données étaient ensuite réintroduites dans le système.

La jurisprudence semble incriminer, au sens de l'article 323-3 du C.P., l'action illicite qui consiste soit à porter directement sur les données, soit à les atteindre à travers leur mode de traitement ou de transmission.

Jurisprudence :
. Un comptable ayant modifié des données ensuite enregistrées définitivement dans le système automatisé de comptabilité dont il avait la charge (Cass. crim., 08 décembre 1999).

➢ LES PRATIQUES INCRIMINÉES

↳ Une introduction de données

L'introduction de données peut être présentée comme l'incorporation de caractères informatiques nouveaux sur un support du système.

La question pourrait se poser de savoir s'il faut entendre le terme « données » au sens strict en excluant les programmes. Or dans la pratique, l'intérêt est moindre car l'insertion d'un programme implique la suppression ou la modification des données traitées et donc tombe sous le coup de l'article 323-3 du C.P.

L'introduction d'un logiciel espion entre dans le champ de cette incrimination, on parle alors de « sniffing ». Ce programme peut permettre une éventuelle attaque du système.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudences :*

. Se rend coupable d'introduction frauduleuse de données dans le système de traitement automatisé de données du groupement d'intérêt économique « Cartes bancaires » la personne qui, pour leurrer le terminal de paiement, après avoir manipulé et décrypté les données cryptées, insère sur des cartes de nouvelles données aptes à le tromper (T.G.I. Paris 25 février 2000).

. Personne qui a modifié, en violation des règles et principes comptables des données qui avaient été enregistrées de manière définitive dans le système automatisé de comptabilité dont elle avait la charge (Cass. crim. 8 décembre 1999).

- L'extraction de données

  Il s'agit d'assurer une protection spécifique aux données elles-mêmes. En effet, cette notion permet de réprimer celui qui effectue une simple copie tout en laissant les données à la disposition de leur légitime propriétaire. L'incrimination de vol serait difficilement applicable puisque les données ne sont pas « soustraites ».

- La détention de données

  Elle peut s'apparenter à un recel de données extraites, reproduites ou transmises frauduleusement.

- La reproduction de données

  Elle vise les actes de copie de données obtenues frauduleusement, quel qu'en soit le support.

- La transmission de données

  Elle vise toute diffusion de données à un tiers, quels qu'en soient le moyen ou le support.

- La suppression de données

  Supprimer des données peut consister en une atteinte physique à l'intégrité des données, par exemple par « écrasement » ou effacement. Cela peut également consister en un déplacement des données hors du système ou dans une zone réservée.

- Une modification des données

  Les modifications de données se traduisent par une modification de l'information qu'elles portent.

  Il paraît difficile de séparer radicalement introduction, modification et suppression, puisque pour pouvoir modifier, il faut soit ajouter, soit retrancher, soit déplacer des données dans le système.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'INTRODUIRE, DE DÉTENIR, DE REPRODUIRE, D'EXTRAIRE ET DE TRANSMETTRE, SUPPRIMER OU MODIFIER FRAUDULEUSEMENT DES DONNÉES CONTENUES DANS UN SYSTÈME

L'élément moral réside dans la violation délibérée d'un interdit. L'auteur a agi en sachant pertinemment que ce n'était pas autorisé, et en voulant cependant ce résultat.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 323-3 AL. 2 DU C.P.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

➢ ARTICLE 323-4-1 DU C.P.

Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ ARTICLE 323-4-2 DU C.P.

Lorsque l'infraction a pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	323-3 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE			Circonstance prévue à l'al. 2 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-4-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-4-2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	

↳ Personnes morales

L'article 323-6 du C.P. dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est spécialement prévue et réprimée par l'article 323-7 du C.P.

Comme pour toute tentative, elle doit être caractérisée par un commencement d'exécution et ne pas aboutir du fait de l'intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'IMPORTATION, LA DÉTENTION, L'OFFRE, LA CESSION, LA MISE À DISPOSITION DE TOUTES DONNÉES ADAPTÉES POUR COMMETTRE LES INFRACTIONS D'ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du C.P., constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 323-3-1 du C.P. définit et réprime l'importation, la détention, l'offre, la cession, la mise à disposition de toutes données adaptées pour commettre les infractions d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE FOURNITURE DE MOYEN

Il s'agit d'effectuer un certain nombre d'actes portant sur un équipement, un instrument, un programme informatique ou toutes données pour commettre une ou plusieurs infractions à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données.

Sont sanctionnées :

- l'importation (introduire quelque chose d'étranger),
- la détention (avoir en sa possession),
- l'offre (donner quelque chose à quelqu'un),
- la cession (abandonner quelque chose à quelqu'un, le lui donner),
- la mise à disposition (donner pour usage).

➢ UNE ÉVENTUELLE COMMISSION D'INFRACTION

Les moyens sont conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les articles 323-1 à 323-3 du C.P., c'est-à-dire :

- l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données,
- l'entrave au fonctionnement d'un système,
- l'introduction, la modification, la suppression frauduleuse de données.

Ces infractions soit n'ont pas été commises soit n'ont pas été révélées. Dans le cas contraire, le prévenu pourra être poursuivi en tant que complice de l'infraction réalisée.

© SDCP – Tous droits réservés

Cette incrimination peut permettre de sanctionner la simple détention ou la mise à disposition de virus informatiques, sans qu'il soit besoin que ledit virus ait été introduit frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données.

- **UNE ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME**

Cette infraction ne devrait pas être retenue lorsque l'importation, la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition de l'instrument, du programme informatique ou de toutes données sont expressément justifiées.

Les motifs légitimes ne sont pas listés, mais la recherche scientifique et technique comme la sécurisation des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information peuvent en faire partie.

Cette notion restant imprécise, et comme il est impossible d'envisager toutes les hypothèses dans la loi, il appartient aux magistrats d'apprécier la légitimité des motifs.

III - ÉLÉMENT MORAL

Ce délit n'implique par forcément la volonté directe de nuire. La simple détention est réprimée même si l'auteur n'avait de prime abord aucune intention de diffuser, voire contaminer un système de traitement automatisé de données.

Le mobile importe peu, l'auteur pouvant agir par jeu ou pour intérêt technique personnel. Cependant, dans certains cas la volonté de propager des données néfastes pourra être constatée, notamment lors de transmissions répétées ou générales.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L'infraction définie à l'article 323-3-1 du C.P. est punie des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

- **ARTICLE 323-1 DU C.P.**
  - Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.
  - Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

- **ARTICLE 323-2 DU C.P.**

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

- **ARTICLE 323-3 DU C.P.**

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

- **ARTICLE 323-4-1 DU C.P.**

Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée.

- **ARTICLE 323-4-2 DU C.P.**

Lorsque l'infraction a pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.

ACADÉMIE DE POLICE

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	323-1 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		323-2 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		323-3 al.1 du C.P.		
AGGRAVÉE		323-1 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
			Circonstance prévue à l'alinéa 3 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-3 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	
		323-4-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-4-2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	

↳ Personnes morales

L'article 323-6 du C.P. dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est spécialement prévue et réprimée par l'article 323-7 du C.P.

Comme pour toute tentative, elle doit être caractérisée par un commencement d'exécution et ne pas aboutir du fait de l'intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN INFORMATIQUE

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 du C.P., constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 323-4 du C.P. définit et réprime l'association de malfaiteurs en informatique.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN GROUPEMENT OU UNE ENTENTE

La loi ne définit ni le groupement, ni l'entente. L'objectif du législateur était de permettre une défense avancée des systèmes contre le danger que représentent les « clubs », les « hackers », « bricoleurs de génie » mettant « en commun leurs connaissances » pour commettre des délits.

Le nombre de participants au groupement importe peu, l'entente a d'ailleurs été retenue pour deux personnes (Tr. corr. Limoges, 14 mars 1994). Il peut s'agir de personnes physiques comme de personnes morales.

Il n'est pas nécessaire non plus que ce groupement ait été à l'origine formé en vue de la préparation de délits informatiques. Lorsqu'une association régulièrement déclarée dérive vers la délinquance informatique, seuls ceux qui continuent à y participer peuvent tomber sous le coup de la loi.

➢ LA PRÉPARATION A LA COMMISSION D'UNE OU PLUSIEURS INFRACTIONS

La préparation visée par le texte se situe en principe en amont de la commission des infractions. La participation à l'entente doit se concrétiser par un ou plusieurs faits matériels. Sont visés notamment les échanges d'informations concernant le mode de réalisation des infractions : communication des codes d'accès, moyen utilisé pour « casser » un code, etc.

Les infractions visées par l'article 323-4 du C.P. sont :

- l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données,
- l'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données,
- l'introduction, l'extraction, la détention, la reproduction, la transmission, la suppression ou la modification frauduleuse de données,
- l'importation, la détention, l'offre, la cession, la mise à disposition de toutes données adaptées ou conçues pour commettre les infractions d'atteintes au système de traitement automatisé de données.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTIVITÉ DU GROUPEMENT ET DE SON OBJET**

Le délit suppose une participation volontaire au groupement ou à l'entente. L'auteur doit donc savoir qu'au sein de cette structure se préparait une ou plusieurs infractions d'atteinte au système de traitement automatisé des données. La jurisprudence a cependant jugé qu'il n'était pas nécessaire que chaque membre de l'entente ait été au courant de toutes les activités des autres membres (C.A. Aix, 02 juin 1993).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L'infraction définie à l'article 323-4 du C.P. est punie des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

- **ARTICLE 323-1 DU C.P.**
  - Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système.
  - Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par L'État.

- **ARTICLE 323-2 DU C.P.**

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

- **ARTICLE 323-3 DU C.P.**

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État.

- **ARTICLE 323-3-1 DU C.P.**

L'infraction définie à l'article 323-4 du C.P. est punie des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	323-1 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		323-2 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		323-3 al.1 du C.P.		
AGGRAVÉE		323-1 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
			Circonstance prévue à l'alinéa 3 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
		323-2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	
		323-3 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende

Nota 1 : En cas de pluralité d'infractions, la peine retenue sera celle de l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Nota 2 : L'article 323-3-1 du C.P. reprend le même mécanisme répressif que l'article 323-4.

↳ Personnes morales

L'article 323-6 du C.P. dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est applicable conformément aux dispositions de l'article 121-7 du C.P.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES CONTREFAÇONS ET FALSIFICATIONS DE CHÈQUES OU AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT

© SDCP – Tous droits réservés

LES CONTREFAÇONS ET FALSIFICATIONS DE CHÈQUES OU AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT

Constitue une infraction le fait de :

1. Contrefaire ou falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. Faire ou tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3. Accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 163-3 du code monétaire et financier incrimine les actes délictueux concernant les chèques et les autres instruments dont les cartes de paiement ou de retrait.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Ce texte d'incrimination fait apparaître trois comportements répréhensibles distincts. Ces comportements se rapportent tous à l'usage de moyens de paiement expressément énumérés : chèques, ou autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 du C.M.F. (dont les cartes de paiement ou de retraits).

- **UN MOYEN DE PAIEMENT**

« Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement». Cette définition concerne les virements, prélèvements, cartes de paiement et de retrait.

- **UN COMPORTEMENT RÉPRÉHENSIBLE**

En matière de contrefaçon ou de falsification, l'article L.163-3 incrimine trois comportements répréhensibles distincts qui se rapportent aux moyens de paiement préalablement définis ci-dessus :

- La contrefaçon ou la falsification
  - ✓ La contrefaçon consiste soit en l'imitation de modèles existants et véritables, soit en la création de modèles totalement imaginaires. Le délit suppose que le document contrefaisant corresponde à la définition légale du document d'origine.
  - ✓ La falsification concerne l'altération d'un document ayant une existence réelle et véritable pouvant se traduire par exemple par des ajouts, surcharges, grattages, ratures, suppressions, intercalations.

© SDCP – Tous droits réservés

- L'usage d'un moyen de paiement contrefaisant ou falsifié

Il s'agit d'actes distincts de la contrefaçon ou de la falsification commis par une même personne ou par plusieurs personnes différentes. L'usager sera punissable, même si l'auteur de la falsification reste inconnu ou impuni. Cependant, il ne doit pas ignorer que le chèque, la carte de paiement ou de retrait sont contrefaisants ou falsifiés.

- L'acceptation d'un moyen de paiement contrefaisant ou falsifié

Dans ce cas l'auteur accepte « en connaissance de cause » que le chèque, la carte de paiement ou retrait soient utilisés dans son établissement.

III - ÉLÉMENT MORAL

AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT QUE SON INTERVENTION PERMET DE CONTREFAIRE, FALSIFIER, USER OU ACCEPTER UN MOYEN DE PAIEMENT CONTREFAISANT

Il s'agit d'infractions intentionnelles. L'agent doit agir de mauvaise foi et volontairement. La mauvaise foi se déduit souvent des moyens employés et par le but poursuivi.

L'intention simple suffit. L'auteur du dommage est punissable dès lors qu'il a agi sciemment et volontairement.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

ARTICLE L. 163-4-2 DU C.M.F.

Lorsque les faits sont commis en bande organisée.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	Article L.163-3 du C.M.F.		- 5 ans d'emprisonnement - 375 000 € d'amende
AGGRAVÉE		Article L.163-4-2 du C.M.F.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 1 000 000 € d'amende

- Personnes morales

L'article L. 163-10-1 du C.M.F. prévoit la responsabilité des personnes morales :

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10. »

TENTATIVE : OUI

La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 est prévue et réprimée par l'article L. 163-4-1 du C.M.F..

La tentative des délits figurant au 2° de l'article L. 163-3 est directement prévue. Tandis que la tentative des délits définis au 3° de l'article L.163-3 n'est pas expressément prévue.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

NOTA : L'article L. 163-4 du code monétaire et financier prévoit et réprime les agissements consistant à fabriquer, acquérir, détenir, céder, offrir ou mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés dans l'objectif de contrefaire ou de falsifier un chèque, ou un autre instrument mentionné à l'article L 133-4 du C.M.F.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand